

אוגדן תנאי שירות

פרק 5 – תנאי עבודה

מקור: <https://ogdan.ladpc.net.il>

פרק 5 – תנאי עבודה

[5.1 שעות וימי עבודה 5.2 שעות נוספות 5.3 שעות עבודה של אם או אלמן 5.4 שעות עבודה – עובדת מיניקה 5.5 עבודה בימי מועד וימי מנוחה 5.6 אישור נוכחות 5.7 היעדרויות ואיחורים 5.8 עבודה במשמרות 5.9 חגים ומועדים 5.10 ימי אבל 5.11 ימי שמחה ובחירה 5.12 שירות מילואים 5.13 חופשה שנתית 5.14 חופשת מחלה 5.15 תאונת עבודה 5.16 הריון ולידה 5.17 עבודות חוץ 5.18 חופשה ללא תשלום 5.19 החתמת שעון נוכחות](#)

5.1 שעות וימי עבודה

5.1.1 תחום שעות עבודה

(א) שבוע עבודה ככלל הוא בן 5 ימים. (ב) החל מ-1.10.23 תחום שבוע העבודה יהיה 41 שעות שהם 177.6 שעות חודשיות. (ג) החל מיום 1.9.2024 תחום שבוע העבודה יהיה 40 שעות שהם 173.3 שעות חודשיות.

5.2 שעות נוספות

5.2.1 חובת לעבוד שעות נוספות

עובד הנדרש ע"י הממונה עליו לעבוד שעות נוספות, חייב לעשות זאת אלא אם קיימות סיבות אישיות המתקבלות על דעת הממונה המונעות מהעובד להיענות לפניית הממונה. יובהר כי אין לדרוש ואין לבצע שעות נוספות מעבר לאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

5.2.2 תשלום שעות נוספות לפי רישום

תשלום עבור עבודה בשעות נוספות יהיה באישור ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך ויבוצע לפי רישום. העובד ירשום את השעות הנוספות שעבד וידווח עליהן.

5.2.3 אישור שעות נוספות רק אחרי מילוי מבסת שעות רגילות

עובדת שעות נוספות תאושר לעובד רק אחרי שמילא את מיכסת שעות העבודה הרגילה. (א) כשעות נוספות נחשבות רק שעות שהעובד עבד בפועל מעל תחום יום העבודה החל על מקצועו. (ב) אם מטעמים של סדרי עבודה או מטעמים אחרים, עובד מתחיל לעבוד אחרי השעה שנקבעה לתחילת העבודה או מקבל רשות להיעדר בשעות העבודה לעניין שאינו קשור בעבודתו, יש לקחת בחשבון רק את שעות העבודה בפועל.

5.2.4 גמול עבודה שעות נוספות

עבור עבודה בשעות נוספות, תשלום לעובד תוספת של 25% עבור שתי השעות הנוספות לאחר יום עבודה הרגיל ותוספת של 50% עבור השעה הנוספת השלישית ומעלה לאחר יום העבודה הרגיל.

5.2.5 תשלום שעות נוספות לעובד במשרה חלקית

עובד במשרה חלקית הנדרש לעבוד מעל תחום יום העבודה המקובלת במשרתו זכאי לתשלום לפי הפרוט הבא: (1) השלמת שעות עבודה עד משרה מלאה - 100% של השכר; (2) מעל לזאת - כמפורט בסעיף 5.2.4 לעיל.

5.2.6 רכיבי שכר

כל תוספת שכר שתשלומה אינו מותנה (כלומר שתשלומה הוא רציף, גם עבור היעדרויות ותשלומה אינו מותנה בדבר מיוחד, כגון עבודה בפיצול,

ושסימנה מבחינה זו, היא כמו השכר המשולב) ותוספת זו היא שכר ונכללת בין רכיבי השכר לצורך חישוב הגימלא - תובא בחשבון לצורך חישוב ערך השעה בתנאי שלא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי. החל מ-1.2.89 תחושב גם השלמת הכנסה, בהתאם לחוק שכר מינימום, כרכיב שכר לצורך חישוב שעות נוספות.

5.2.7 הפרשות לקרן פנסיה צוברת חדשה החל מ-1.11.01

בהתאם להסכם המעבר לפנסיה צוברת נקבע כי בגין רכיב שעות נוספות יש להפריש לקרן פנסיה צוברת חדשה 13% מעסיק (7% תגמולים ו-6% לפיצויים) הפרשת עובד - 6.5%. (החל מיום ה-1.9.93 ועד ליום 1.11.01 הפרשות היו לקופ"ג 5%-5% החזר הוצאות).

5.2.8 חישוב שעות נוספות לעובדים היוצאים בתפקיד מחוץ לגבולות העירוניים של מקום העבודה

1. עובד, היוצא בתפקיד מחוץ לגבולות העירוניים של מקום עבודתו והיו השעות הנוספות בהן הועסק העובד שעות נסיעה בחזרה, ממקום בו בוצע תפקידו למקום עבודתו או מגוריו, בין אם לא הועסק העובד לאחר שובו לעבודה ובין אם הועסק העובד לאחר שובו לעבודה, יראה זמן הנסיעה בחזרה כזמן עבודה. זאת, בכפוף לאמור בסעיף 2, להלן. דוגמא: עובד שמקום עבודתו בירושלים ומקום מגוריו בירושלים יוצא בשעה 13:00 לדיון מחוץ לגבולות העירוניים - למעלה החמישה והדיון הסתיים בשעה 17:00. לטופס הדיון יציאה בתפקיד יציין, כדלקמן: **שעת יציאה** - 13:00 (יציאה מחוץ לגבולות העירוניים). **שעת חזרה** - 17:30 (הגעת העובד למשרדו או לביתו). טופס הדיון יאושר בחתימת העובד והממונה. 2. מוסכם בזאת, כי במקרה שבו חלים במצטבר כל התנאים שלהלן: א. מקום מגורי העובד אינו ביישוב בו הוא מועסק (דוגמא: העובד מתגורר בגדרה ומועסק בעיריית קרית מלאכי). ב. העובד אינו נדרש לחזור למקום העבודה הרגיל בכדי להחזיר שיען נכחות. ג. הנסיעה במסגרת העבודה אל מחוץ לגבולות העירוניים של מקום העבודה הרגיל מקצרת לעובד את מועד החזרה לביתו. יקוזז מסך השעות הנוספות הכולל משך זמן הנסיעה היחסי שנחסך לעובד מזמן הנסיעה הרגיל שלוקח לעובד להגיע ממקום העבודה הרגיל לביתו, כאמור בדוגמא שתובא להלן: דוגמא: העובד מתגורר בגדרה משלח על ידי מעסיקו, עיריית קרית מלאכי, במסגרת העבודה ליישוב כנות. העובד מסיים את עבודתו ביישוב כנות וממשיך משם לביתו שבגדרה מבלי לחזור לקרית מלאכי בכדי להחזיר את שיען הנכחות. משך זמן הנסיעה מקרית מלאכי לגדרה הוא שעה אחת בלבד, ומשך הזמן מהיישוב כנות לגדרה הוא 1/2 שעה. לכן החסכון הוא 1/2 שעה. לכן יקוזז מסך השעות הנוספות 1/2 שעה בלבד. 3. למען הסר ספק, מובהר כי שעות הנסיעה אל היעד שמחוץ לגבולות העירוניים וכן שעות הנסיעה בחזרה מהיעד (בין אם חוזר העובד לביתו או למקום העבודה) הן חלק בלתי נפרד מהשעות הנוספות המדווחות שעליהן תהיה זכאות בתגמול שעות נוספות. זאת אם בוצעו לאחר שעות העבודה הרגילות. 4. אין באמור בהודעה זו בכדי לפגוע בזכויות עודפות על האמור בה ואשר הוכשרו מכוח הסכם קיבוצי מיום 3.3.99. 5. תקוף הודעה זו מיום 1.1.04.

5.2.9 שעות נוספות שהומרו לחופשה - הגבלת צבירה

עפ"י סעיף 16 ב' לחוק שעות עבודה ומנוחה ניתן, בהתקיים תנאים מסוימים, לתת לעובד במקום גמול שכר בגין שעות נוספות, צבירה של שעות חופשה בשיעור של שעה ורבע עבור השעתיים הנוספות הראשונות ושעה וחצי עבור שעה נוספת החל מהשעה השלישית ואילך, אם ביקש זאת העובד. בהודעה מס' 16/20 של נציב שירות המדינה מיום ה-9.8.07 נקבע כי תחול הגבלת צבירה על ימי חופשה תמורת עבודה בשעות נוספות כאמור לעיל. מספר הימים הניתנים לצבירה כחופשה לא יעלה על 30 ימים עבור כל תקופת השירות.

5.3 שעות עבודה של אם או אלמן

5.3.1 הגדרות

"הורה לילד" - עובד או עובדת לרבות הורה מאמץ, הורה מיזעדי והורה במשפחת אומנה או מי שיש לו חובה אחרת מן הדין לספק צרכיו של ילד.

"הורה לילד יחיד" - הורה במשפחה שבה ילד אחד בלבד.

"הורה עובד" - הורה המנצל באותו יום את זכות ההורות שלו לעניין קיצור יום עבודה.

יודגש כי שני ההורים לא יוכלו לנצל את אותה זכות הורות באותו יום.

5.3.2 שעות עבודה

(א) יום עבודתו של הורה בעל זכות הורות הוא של 8 שעות בפועל ליום ולא פחות מ-40 שעות שבועיות.

החל מיום 1.8.2021 עובדים הזכאים למשרת הורה הינם עובדים הורים לילדים, אשר הילד הקטן ביותר נמוך מגיל 12.

קיצור יום עבודה כאמור מותנה בכך שבן/בת הזוג של העובד/ת אינו מנצל את הזכות במקום עבודתו/ה.

(ב) שעת תחילת העבודה של הורה עובד כנ"ל וסיומה, במסגרת שמונה שעות עבודה בפועל, ייקבעו על ידי מי שהוסמך לכך על ידי ראש הרשות המקומית בהתאם לצרכי העבודה.

(ג) הורה עובד כנ"ל המועסק/ת במשרה חלקית אינו/ה זכאי/ת לקיצור נוסף של משך יום העבודה מסיבות אחרות.

(ד) הורה עובד כנ"ל אינו זכאי לקיצור נוסף של משך יום העבודה עקב קיצור שבוע העבודה או יום העבודה בקיץ, או מסיבות גיל או מסיבות אחרות, אך הוא רשאי לבחור באחת מבין ההטבות הנ"ל.

(ה) אם עובדת כנ"ל הנדרשת במקרה יוצא מן הכלל לאור צרכי העבודה לעבוד לפי שעות העבודה הרגילות במוסד, תהיה זכאית לקבל תשלום בעד הפרש השעות בשיעור של שעה תחת שעה. אולם אין להעסיק אם עובדת כנ"ל דרך קבע או תקופה ממושכת מעל ליום העבודה המקוצר שנקבע בסעיף זה. סעיף זה לא יחול על הורה אב. (עליו לממש זכות זאת בפועל).

(ו) דין אלמן, כדין אם עובדת כנ"ל.

עם קיצור שבוע העבודה ל- 40 ש"ש- סעיף קטן ז- מבוטל:

(ז) אם עובדת תהיה רשאית לבקש לוותר על 6% ממשכורתה בהסכמת המעסיק ובתמורה לכך תעבוד 1/2 שעה פחות ממכסת שעות העבודה היומית המוקנות לה על פי חוקים ונהלים קיימים. הסדר זה חל על עובדת שמשרתה המלאה הינה 40 ש"ש ומעלה, ושהיא אם לילד עד גיל 8 או אם לשני ילדים או יותר שגילם נמוך מ-12 שנה. רכיבי השכר שמהם ינוכו ה-6% מרכיבי השכר המוכרים לפנסיה ברשות המקומית. הסדר זה לא יחול על מי שמבקש להקטין את מכסת שעות העבודה ביותר מ-6%. תוקף ההסדר החל מ-1.7.98. הערה: אם עובדת כוללת גם אב אלמן, גרוש, או רווק שהילדים נמצאים ברשותו.

5.3.3 כללי

א. הורה לילד שיש לו בן או בת זוג, זכאי ליום עבודה מקוצר אם בן או בת הזוג שלו עובדים כ"שכירים" או כ"עצמאיים", בין אם במקום עבודתם נהוגות זכויות בקשר ליום עבודה מקוצר ובין אם לאו, וכן בתקופה שבה בן או בת זוג זכאי/ת לדמי אבטלה, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשים.

ב. החל מיום 1.12.2021 הזכות תינתן לעובד/ת ללא קשר לשעת סיום עבודתו של בן או בת זוג באותו היום.

ג. הורה לילד המבקש להשתמש בזכות ליום עבודה מקוצר באופן קבוע בכל ימות השבוע ימלא הצהרה חתומה וימסור למנהל משאבי אנוש של היחידה.

ד. הורה לילד המבקש להשתמש בזכות ליום עבודה מקוצר בימים מסוימים בשבוע, באופן שבו בן או בת הזוג ישתמשו בזכות זו לגבי ימי השבוע המתרים - יצהיר על ימי העבודה בהם הוא חצה לנצל את הזכות, וכן ימציא אישור ממקום עבודתו של בן או בת הזוג על כך שאינו משתמש או לא ישתמש בזכות בימים אלה בשבוע. העובד ימלא הצהרה חתומה.

5.4 שעות עבודה – עובדת מיניקה

5.4 שעת הורות

א. הורה עובד זכאי להיעדר מעבודתו, עד חלוף שנה אחת מיום הלידה או מיום האימוץ, שעה אחת שתיקרא שעת הורות.

ב. הסדר זה חל על עובד במשרה מלאה והחל מיום 1.4.01 הורחב ההסדר גם על עובד במשרה חלקית המשובץ לעבודה ב-8 שעות עבודה ליום ברצף. (הסכם מסגרת מיום 17.7.2023)

ג. לפיכך, שעות עבודתו של הורה, המועסק במשרה מלאה, בשנה הראשונה לאחר הלידה יהיו לא פחות מ-35 ש"ש, ועד תום השנה, יחזור העובד ל-40 ש"ש וזאת עד למלאת לילד הקטן ביותר במשפחה 12 שנים.

ד. הורה לילד שיש לו בן או בת זוג, זכאי ליום עבודה מקוצר אם בן או בת הזוג שלו עובדים כ"שכירים" או כ"עצמאיים" בין אם במקום עבודתם נהוגות זכויות בקשר ליום עבודה מקוצר ובין אם לאו, וכן בתקופה שבה בן או בת זוג זכאי/ת לדמי אבטלה, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשים. לעניין הורה לילד עד גיל שנה יחולו הכללים הבאים:

1. עובדת תהיה זכאית ליום עבודה מקוצר גם אם בן או בת זוגה אינו/ה עובד/ת.
2. עובד יהיה זכאי ליום מקוצר אם בן או בת זוג עובד/ת, ללא תלות בהיקף משרתו/ה של בן או בת הזוג, או כאשר בן או בת זוג שוהה בתקופת לידה והורות לרבות תקופת לידה והורות ללא תשלום (עד 26 שבועות). סעיף זה בתחולה מיום 1.5.2019

5.4.1 מימוש משותף

- עובד רשאי לממש את הזכות לשעת הורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו, בהתקיים התנאים הבאים:
1. בת הזוג נתנה הסכמתה למימוש הזכות לשעת ההורות לסירוגין עם בן זוגה או על-ידי בן זוגה;
 2. כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו, לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום תקופת הלידה וההורות, הצהרה חתומה שבה הודיע על הבחירה לממש את הזכות לשעת הורות עם בן הזוג. במידה ומסרו בני הזוג הצהרה במועד מאוחר יותר -יהיה העובד רשאי לממש את זכותו 21 ימים לאחר מסירת ההצהרה.
 3. בהצהרה יפרט כל אחד מבני הזוג את מספר הימים ואת הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם יממש את שעת ההורות.
 4. מימוש הזכות לשעת הורות ייעשה על-פי ההצהרה, ואולם העובדת ומעסיקה ובן זוגה ומעסיקו רשאים, לפי העניין, להסכים ביניהם, לפי הצורך ובאופן חד-פעמי, על מימוש הזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו בהצהרה.
 5. שינוי קבוע במימוש הזכות לשעת ההורות שמסרו העובדת ובן זוגה בהצהרה, לאחר שנמסרה הצהרה כאמור בפסקה זו, ייעשה בהצהרה נוספת שתימסר למעסיק בהתאם להוראות פסקה זו, בשינויים המחויבים, 21 ימים מראש, ולעניין בני זוג שלפחות אחד מהם עובד במשמרות - חודש מראש;
 6. מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לפי הוראות פסקה זו לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת הייתה זכאית לממש לבדה. (חוק עבודת נשים (תיקון מס' 55, התשע"ו)

5.4.2 - תיקון מס' 32- לחוק עבודת נשים

1. ביום 21.12.2006 פורסם בספר החוקים 2073 תיקון מס' 32 לחוק עבודת נשים. 2. התיקון קובע כי עובדת, המאמצת ילד, שגילו אינו עולה על עשר שנים וזכאית לחופשה, שכמוה כחופשת לידה (להלן – החופשה העיקרית) זכאית להיעדר מהעבודה, מתום החופשה העיקרית ועד לתום ארבע חודשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה. 3. החופשה העיקרית של עובדת כאמור תתחיל מהיום שבו נתנה העובדת הודעה לפקיד הסעד, כי היא מקבלת את המאומץ לביתה בכוונה לאמצו.
4. שעת ההיעדרות תחל מהיום שבו נסתיימה החופשה העיקרית ועד תום ארבע חודשים מאותו יום. 5. ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.
6. דיו עובד כדון עובדת.
7. התקבל ילד לאימוץ על ידי שני בני זוג, יחולו ההוראות בדבר החופשה העיקרית רק על אחד מהם, לפי בחירתם, בהתאם לתקנות שקבע שר העבודה והרווחה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

5.4.3 -דמי לידה

- א. עובדת יולדת תהיה זכאית בהתאם לחוק, החל מה-1.11.94 לדמי לידה עבור תקופת חופשת הלידה (15 שבועות) מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור 100%. ב. בעד התקופה האמורה לעיל תהיה זכאית היולדת להמשיך ולהפריש את חלקה לקופת הגמל ולקרן ההשתלמות, ובמקביל תפריש הרשות המקומית לקופת הגמל ולקרן ההשתלמות את חלק המעסיק באותם אחוזים ובאותו שיעור כפי שנהוג לגבי אותה עובדת טרם חופשת הלידה. במידה והעובדת מבטחת בקרן פנסיה מצטברת אזי חלה חובה על הרשות המקומית להמשיך ולהפריש לקרן באותם אחוזים כפי שהיה נהוג לגבי העובדת טרם יציאתה לחופשת לידה.

5.5 עבודה בימי מועד יומי מנוחה

5.5.1 תמורה לעבודה ביום העצמאות, יום מועד, יום מנוחה שבועי

(א) עובד אשר נדרש לעבוד ביום העצמאות, ביום מועד או חג לפי דתו, או ביום מנוחה שבועי יהיה חייב לעשות כן אם הנהלת הרשות המקומית קיבלה היתר כדין לעבודה האמורה.

“**יום מנוחה שבועי יום העצמאות או יום מועד**” - פירושו פרק הזמן משעה 1700 (בעונת החורף) או משעה 1800 (בעונת הקיץ) בערב היום הנדון עד לשעה 0600 בבוקר; “**לילה**” - פירושו השעות מ-2200 עד 0600 למחרת בבוקר; “**חורף**” - מ-1 באוקטובר עד 31 במרץ; “**קיץ**” - מ-1 באפריל עד 30 בספטמבר.

(ב) עובד המועסק ביום מנוחה שבועי או ביום העצמאות או ביום מועד, יהיה זכאי לפיצוי בשיעור של 75% משכרו הרגיל וכן לשעת חופשה אחת בעד כל שעה בה הועסק כאמור.

(ג) עובד המועסק ב“לילה” הנפול בתחום יום מנוחה שבועי, יום העצמאות או יום מועד, יהיה זכאי בעד השעות הנפולות בתחום הלילה כאמור, לפיצוי בשיעור של 100% משכרו הרגיל וכן לחופשה בשיעור של שעה אחת בעד כל שעה שבה הועסק כאמור.

(ד) עובד בעבודת משמרות, המועסק ב“לילה” ביום מנוחה שבועי, ביום העצמאות או ביום מועד, במשמרת כפולה שאורכה 15 שעות לפחות, יהיה זכאי, בעד השעות הנפולות בתחום הלילה כאמור, לפיצוי בשיעור של 125% משכרו הרגיל וכן לחופשה בשיעור של שעה אחת בעד כל שעה שבה הועסק כאמור.

(ה) עובד המועסק בערב יום מנוחה שבועי, יום העצמאות או יום מועד בשעות נוספות הנפולות בתחום היום האמור, יהיה זכאי לקבל בעד שעות נוספות אלו פיצוי בשיעור של 100% מהשכר הרגיל. הוראות אלה הן בתוקף החל מה-1.1.71.

(ו) מעביד ראשי לשנת באופן סביר את תנאי עבודתו וסדרי עבודתו של מי שהודיע שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית.

(ז) (א) הודעה לפי סעיף (ה) שהיא הודעת שקר, או שנתנה נדרש למסור תצהיר כאמור בסעיפים אלה, ולא עשה כן - בטלה.
(ב) הוראות אלו לא יחולו -

(1) במקום עבודה שהוא מפעל או מוסד או חלק מהם המופקדים על בטחון הציבור;

(2) בעבודה הקשורה בבטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם;

(3) בעבודה הקשורה באירוח בבתי מלון;

(4) בעבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו;

(5) בעבודה הקשורה בקיום אספקה או שירותים חיוניים ושנקבעה בצו מאת ועדת השרים הנזכרת בסעיף 12(ב), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אם לדעת ועדת השרים תחולת הסעיפים האמורים עלולה למנוע קיום האספקה או השירותים כאמור.

5.5.2 תמורה לעבודה ביום שבתון על-פי הסכם מקומי

(א) יום שקבעה רשות מקומית כיום שבתון על פי הסכם מקומי ואותו יום אינו נמנה על אחד הימים המפורטים בסעיף 5.5.1 (א), ובו נדרש העובד באותה רשות מקומית לעבוד, יהיה חייב לעשות כן.

(ב) הועסק העובד ביום שבתון על פי הסכם מקומי כאמור בסעיף קטן (א) לעיל יהיה זכאי לתמורה כמפורט בסעיף 5.5.1 (ב) לעיל, אולם כל מקום שנאמר שם שהתמורה תנתן בחופשה, תהיה התמורה בכסף.

5.6 אישור נוכחות

5.6.1 שעות עבודה

(א) עובדי הרשות המקומית יעבדו כמפורט בסעיף 5.1.1. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) דלעיל, כל עובד רשות מקומית אשר לגביו קיימות הוראות אחרות או מיוחדות בעניין שעות עבודה בחיקוק או בהסכם עבודה קיבוצי, יחולו לגביו ההוראות האמורות בחיקוק או בהסכם העבודה הקיבוצי, לפי העניין.

5.6.2 חתימת נוכחות

עובד רשות מקומית חייב אישית להטביע את כרטיס הנוכחות שלו בשעון רישום הנוכחות בתחילת העבודה ובסיומה; במקומות בהם אין שעון רישום נוכחות חייב העובד לחתום אישית בגיליון הנוכחות בתחילת העבודה ובסיומה (אין עובד ראשי להטביע/לחתום על כרטיס נוכחות של עובד אחר).

5.6.3 חתימת נוכחות בעת יציאה בתפקיד באמצע היום

עובד היוצא לשם מילוי תפקידו באמצע שעות העבודה, ירשום יציאתו לאחר שקיבל אישור ממנהל היחידה.

5.6.4 חתימת נוכחות בעת יציאה בתפקיד בתחילת היום

עובד היוצא לשם מילוי תפקידו בנסיבות המחייבות הופעתו במקום אחר מחוץ למקום עבודתו הקבוע בשעות שנקבעו להתחלת העבודה יודיע מראש למנהל היחידה ולאחראי על דיווח על נכחות בעבודה, שלמחרת יאחר לבוא לעבודה.

5.6.5 חתימת נוכחות בעת יציאה בתפקיד בסוף היום

עובד היוצא לשם מילוי תפקידו באמצע היום עד אחרי השעה שנקבעה לסיום העבודה, ירשום יציאתו, לאחר שתיאם זאת עם הממונה עליו. העובד יודיע על כך לאחראי על דיווח נכחות בעבודה.

5.6.6 חתימת נוכחות בעת יציאה בתפקיד ליום שלם

עובד היוצא לשם מילוי תפקידו מחוץ למקום עבודתו או מחוץ לעיר בנסיבות המחייבות היעדר ליום עבודה שלם אחד לפחות, יתאם זאת עם הממונה הישיר עליו ויודיע על כך לאחראי על דיווח נכחות בעבודה.

5.6.7 התחלת עבודה במועד שנקבע

כל עובד חייב לדייק לבוא לעבודה בשעה שנקבעה להתחלת עבודתו.

5.6.8 חתימת נוכחות בעת איחור

עובד אשר יאחר לעבודה ולא יחתום מיד עם בואו, אלא לאחר מכן, יחשב כשעת התחלת עבודתו השעה בה חתם. לא חתם העובד כלל להתחלת העבודה באותו יום, ייחשב כאילו נעדר מהעבודה באותו יום, אלא אם כן קיבל אישור לכך.

5.7 היעדרויות ואיחורים

5.7.1 ניכוי ממשכורת בגין איחורים

- (א) עובד שאיחר לעבודה יותר מאשר פעם אחת בחודש והאיחור הוא עד 30 דקות, תנוכה ממשכורתו תמורת הזמן השווה לסך כל האיחורים במשך אותו חודש.
- (ב) המשיך העובד לאחר באותה שנה יותר מפעם אחת בחודש כאמור בסעיף קטן (א) לעיל במשך 3 חודשים נוספים, יישלח לו מכתב התראה ע"י מנהל היחידה בה מועסק העובד, בנוסף לניכוי ממשכורתו.
- (ג) אין באמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) דלעיל כדי למנוע נקיטת אמצעי משמעת נגד העובד בגין האיחור לעבודה.
- (ד) איחורים שיוכרו ע"י ראש הרשות המקומית מסיבות של כוח עליון, יראו כאיחורים ברשות ואין לנכות ממשכורת העובד במקרה זה.
- (ה) איחר עובד למעלה מ-3 שעות ביום עבודה אחד, בשל הצורך לקבל טיפול רפואי אישי, רשאי הממונה על העובד לשחררו מיום העבודה כולו, ובמקרה זה יחוייב חשבון חופשת המחלה שלו ליום עבודה שלם.

5.7.2 סיבות להיעדרות

לא יעדר עובד מהעבודה אלא מסיבות מחלה, לידה, אבל, תאונה בעבודה, שירות מילואים או לצורך חופשה מאושרת.

5.7.3 היעדרות בלתי צפויה מראש

נעדר עובד מעבודתו באופן בלתי צפוי יום שלם אחד או יותר, יודיע על כך לממונה עליו בכל ההקדם; בחוזרו לעבודה ימציא מיד את האישורים המתאימים המצדיקים את ההיעדרות, או יגיש מיד עם שובו לעבודה בקשה לחופשה/להיעדרות.

5.7.4 היעדרות הנקפת ע"ח חופשה שנתית

נעדר העובד מעבודתו יום שלם או יותר, או חלק של יום ללא קבלת רשות ומנהל היחידה קבע שסיבת היעדרו היא מספקת, ייזקף זמן היעדרו של העובד, בהסכמתו, על חשבון חופשתו השנתית, אם לא נותרו לרשות העובד ימי חופשה, ייזקף על חשבון חופשתו בשנה הבאה. ללא הסכמת העובד לא ישולם שכר עבור שעות ההיעדרות.

5.7.5 היעדרות ללא סיבה אי תשלום משכורת ונקיטת אמצעי משמעת

(א) נעדר העובד מעבודתו יום שלם או יותר, או חלק של יום ללא קבלת רשות, ומנהל היחידה קבע שסיבת היעדרו אינה מספקת, לא יהיה זכאי העובד לקבל משכורת בעד הזמן שבו נעדר. (ב) אין תשלום המשכורת בהתאם לסעיף קטן (א) מונע נקיטת אמצעי משמעת נגד העובד, וכן היעדרות שמעל לחודש ימים לא תוכר כתקופת שירות ברשות המקומית. כמו כן אין בכך כדי למנוע מלראות את העובד כאילו התפטר מהעבודה.

5.7.6 היעדרות ממושכת

עובד אשר לא הופיע לעבודה יותר משבוע ללא סיבה ידועה, הודעה מראש או הסכמת הרשות המקומית, יש לשלוח לו מכתב רשום, שבאם אינו חוזר תוך פרק זמן קצוב ו/או מציג סיבה סבירה להיעדרותו מהעבודה - תראה הרשות המקומית בהיעדרותו התפטרות מרצון.

5.7.7 היעדרות נשים עובדות בשל טיפולי הפריה ופרייון

בהתאם לתקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופרייון התשנ"א-1990) זכאית עובדת אשר עוברת סידרה של טיפולים בהפרייה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי המנוחה הכרוכים בכך, להיעדר מעבודתה, בכל סידרה טיפולית לפי המפורט להלן אך לא יותר מאשר ארבע סדרות טיפוליות בשנה: עובדת אשר עובדת 5 ימי עבודה בשבוע - 16 ימים עובדת אשר עובדת 6 ימי עבודה בשבוע - 20 יום. ימי ההיעדרות הן על חשבון מכסת ימי המחלה.

5.8 עבודה במשמרות

5.8.1 עבודה במשמרות - הגדרה

"עבודה במשמרות" משמעותה עבודה שבה מועסק העובד, המבוצעת ביחידתו לפחות בשתי משמרות קבועות ומלאות ליום, והעובדים מועסקים בהן לחילופין.

5.8.2 שעות העבודה - הגדרה

שעות העבודה במשמרות תהיינה: (א) משמרת ראשונה משעה 0600 עד שעה 1400 (משמרת יום); (ב) משמרת שנייה משעה 1400 עד שעה 2200 (משמרת ערב); (ג) משמרת שלישית משעה 2200 עד שעה 0600 (משמרת לילה); שעה שמינית במשמרת לילה תחשב כשעה נוספת.

5.8.3 שיעור תשלום לעבודה במשמרות

עובד, לרבות עובד זמני, שממלא תפקיד הכרוך בעבודה במשמרות, זכאי לתשלומים המפורטים להלן: (א) עובד המועסק במשמרת ראשונה (משמרת יום) אינו זכאי לכל תוספת תמורת עבודתו במשמרת זו ויקבל את משכורתו הרגילה; (ב) עובד המועסק במשמרת השנייה או השלישית,

5.8.4 מניעת תשלום כפל תוספות

עובד שהועסק במשמרת שנייה או שלישית בלילה, ביום מנוחה שבועי, ביום העצמאות או ביום מועד או ביום כאמור בסעיף 5.8.3, בשעות נוספות או בחלק מצירופים אלה, זכאי לתוספת אחת בלבד, והיא הגדולה מבין התוספות הניתנות בעד עבודה במשמרת, בלילה, ביום מנוחה שבועי, ביום העצמאות, ביום מועד ובשעות נוספות החלות על זמן העבודה כ"ל.

5.8.5 תשלום עבור עבודה בתחום המשמרת השנייה

(א) עובד המועסק בתחום המשמרת השנייה (בין השעות 14:00 ל-22:00) זכאי בעד זמן עבודתו באותו תחום לתוספת של 20% ממשכורתו הכוללת ובלבד שאם תחום משמרתו של העובד חל בחלקו בתחום המשמרת הראשונה ובחלקו בתחום המשמרת השנייה יועסק העובד לפחות שלוש שעות בתחום המשמרת השנייה. מובהר מזאת כי יהיו זכאים לתוספת זו גם עובדים אשר מועסקים במקום שבו העבודה אינה מבוצעת בשתי משמרות קבועות ומלאות ליום.

(ב) הסדר זה אינו חל על עובדים המקבלים הטבה אחרת בעד שעות עבודתם בתחום המשמרת השנייה (כגון תשלום בעד עבודה בשעות נוספות, במתן יום מנוחה שבועי נוסף או יום מועד וחג, או קיצור יום עבודה עקב העסקה בתחום המשמרת השנייה וכו'), אך הם רשאים לבחור בהסדר זה במקום ההסדרים הנ"ל.

(ג) סעיף זה אינו חל על סוגי עובדים אשר אינם זכאים לתשלום בעד עבודה במשמרות בהתאם להסכמי העבודה החלים עליהם. כמו כן, סעיף זה אינו חל על העובדים הזכאים לתשלום בעד יום עבודה מפוצל.

5.8.6 תשלום השעה השמינית במשמרת השלישית

מספר שעות העבודה במשמרת השלישית נקבע בחוק שעות עבודה ומנוחה ל-7 שעות, הנחשבות כיום עבודה בתחום זה. עובד המועסק בתחום המשמרת השלישית לא יותר מ-7 שעות, זכאי בעד זמן עבודתו באותו תחום לתוספת של 50% ממשכורתו הכוללת. עובד עובד שעה שמינית במשמרת השלישית, תיחשב שעה זו כשעה נוספת, והעובד י"ה זכאי, בעד שעה זו לסכום המשולם לשעה במשמרת שלישית 150% כשהוא מוכפל ב-1.25 (דהיינו סה"כ 187.5%).

5.8.7

החל מיום 1.2.96 חישוב ערך השעה במשמרות, חוזר להיות כפי שהיה ב-1.9.93. החל מיום 1.9.94 לעובדים במשמרות המדורגים בדרגה 7 ומעלה בדיחוג עובדי מנהל ושיחתיים - יוחזר חישוב ערך השעה במשמרות כפי שהיה עד ה-1.9.93. לעובדים במשמרות המדורגים עד הדרגה יט' ועד בכלל, יוחזר בהם 1.1.96 חישוב ערך השעה במשמרות כפי שהיה עד ה-1.9.93.

5.9 חגים ומועדים

5.9.1 ימי חופשה

העובדים חופשיים מעבודתם בימי המועד הבאים: 1. ראש השנה - יום א' ויום ב'. 2. יום-הכפורים. 3. יום א' של סוכות, שמיני עצרת. 4. יום א' ויום ז' של פסח. 5. חג-השבועות. 6. יום-העצמאות.

5.9.2 ערבי חגים

בימי חול המועד (פרט להושענא-רבה ושישי של פסח), ביום הראשון של חנוכה, ביום הפורים ובערב יום העצמאות - תיפסק העבודה בשעה 1 אחה"צ. בערב ראש-השנה, ערב סוכות, ערב פסח, הושענא-רבה (ערב שמחת תורה), שישי של פסח ובערב שבועות תיפסק העבודה בשעה 12. בערב יום-הכפורים תיפסק העבודה בשעה 11.

חישוב חופשה בימי חו"מ וערבי חגים - חלה החופשה השנתית של העובד בחלקה או במלואה בימי חול המועד או בערב חג או מועד, בהם

משך יום העבודה קצר מן הרגיל, יזקפו על חשבון חופשת המנוחה של העובד, רק שעות העבודה בהן היה חייב לעבוד לולא שהה בחופשה ולא לפי ימי עבודה מלאים.

בהתאם לסעיף 32.53 (ד) עובד אשר ניצל זכותו לקיצור יום עבודה בימי צום, ככל שהיום בו מוקטן מספר השעות בהתאם להסכם קיבוצי במגזר הציבורי לשנת 2023, עובד לא יהיה זכאי לקיצור נוסף של יום העבודה באותו יום עבודה.

5.9.2 א' קיצור יום עבודה בחמשת ימי הצום בלוח העברי

הרינו להביא לידיעתכם כי עובד רשות יהודי המועסק במשרה מלאה של 8.5 שעות או חלקית ומצהיר בכתב שהוא צם באחד או יותר מחמשת הצומות הבאים: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז ובתשעה באב, רשאי לאחר שעתיים לעבודה או לסיים עבודתו שעתיים לפני הזמן.

בסעיף 70 (ב) להסכם מסגרת מיום 17.7.2023, שכותרתו "זכאות לכפל הטבות" הוגדרו מקרים בהם יחול קיצור על קיצור כאשר "צומות" לא נכללו תחת סעיף זה. משמע כי הקיצור של שעתיים ימשיך להיות מחושב מתוך 8.5 שעות ולכן במעבר ל-40 ש"ש, הקיצור לעובדים במשרה מלאה יהיה בפועל קיצור של שעה וחצי ולא שעתיים.

זכות זו אינה מחייבת והיא כפופה לאישור הרשות המקומית, על-פי המלצות הממונה הישיר ובתנאי שצרכי העבודה מאפשרים זאת. עובד יגיש תצהיר זה שבועיים לפני הצום באמצעות הממונה הישיר. עובד שאושרה יציאתו, כאמור, יראו אותו כמי שמילא את מיינסת עבודתו. אין לנכות משכר עקב איחור או יציאתו המוקדמת, כמו-כן אין להפחית ימים ממינסת חופשתו השנתית וכן לא יחא עליו להשלים שעות אלו.

בהתאם לסעיף 32.53 (ד) עובד אשר ניצל זכותו לקיצור יום עבודה בימי צום, ככל שהיום בו מוקטן מספר השעות בהתאם להסכם קיבוצי במגזר הציבורי לשנת 2023, עובד לא יהיה זכאי לקיצור נוסף של יום העבודה באותו יום עבודה (הקיצור של שעתיים הינו מתוך 8.5 שעות עבודה).

5.9.3 חגי המיעוטים

צום רמאדן

בימי צום רמאדן זכאים העובדים הצמים לקיצור יום עבודה בשעתיים למשרה מלאה (8.5 שעות) באופן יחסי לחלקיות משרתם. הזכאים לקיצור יום עבודה עקב צום, לא יהיו זכאים לקיצור נוסף ויהיו רשאים להנות מזכאות לקיצור יום עבודה הגדול יותר. **בסעיף 70 (ב) להסכם מסגרת מיום 17.7.2023, שכותרתו "זכאות לכפל הטבות" הוגדרו מקרים בהם יחול קיצור על קיצור כאשר "צומות" לא נכללו תחת סעיף זה. משמע כי הקיצור של שעתיים ימשיך להיות מחושב מתוך 8.5 שעות ולכן במעבר ל-40 ש"ש, הקיצור לעובדים במשרה מלאה יהיה בפועל קיצור של שעה וחצי ולא שעתיים.**

עובד רשות מקומית שלפי השתייכותו לעדה דתית אינו חוגג ביום חג או שבתון בהם הרשות מושבתת, על הרשות לנהוג כלפיו כדלקמן: 1. הרשות תעסיק את העובד ביום החג או השבתון לפי צרכי העבודה והכל יהיה הולם את מעמדו של העובד. 2. אם התנאים אינם מאפשרים העסקת העובד באותו יום חג תאפשר הרשות לעובד להמיר ימי הבחירה להם הוא זכאי על פי ותקו בימי חג או שבתון בהם אין אפשרות להעסיקו. 3. בימי החג או השבתון שאינם ברי מימוש תשלם הרשות לעובד שכר עובדה מלא ותזקוף את התשלום על חשבון ימי החופשה הצבורה של העובד 45 דקות חופשה לכל שעת יום חג בהם העובד אינו מועסק. 4. הרשות והעובד יכולים להגיע להסכמה על המרת ימי החג אותם נוהג העובד לחגוג על פי השתייכותו לעדה דתית לימי חג בהם הרשות מושבתת בדרך כלל. 5. בערבי חגים, החלים על פי עדתם יעבדו העובדים 5.5 שעות בלבד. כידוע מתקיימות תפילות/טכסים דתיים בעשרת הימים שלפני חג אלאדחה בהם משתתפים המשתייכים לעדה הדרוזית. אי לכך: א. עובדים ברשויות המקומיות המשתייכים לעדה הדרוזית ומועסקים במשרה מלאה אשר יצהיח על השתתפותם בטכסי "העושר" יהיו זכאים לקיצור יום העבודה. ב. עובד כנ"ל המועסק מעל 75% משרה יהיה זכאי לקיצור יום העבודה באופן יחסי, כך שיוכל להיעדר ביתרת הזמן מעל 75% משרה. ג. על אף האמור לעיל, עובד המועסק באחוז משרה, כמצויין בסעיפים א-ב, או פחות מכך ושעות עבודתו ברשות מקבילות לשעות התפילה, יהיה זכאי לקיצור שעות עבודתו לשעות בהן מתקיימות התפילות. ד. השעות הנ"ל אינן ניתנות לצבירה. ה. התחולה החל מה-1.7.2002.

ימי מנוחה וחגים לעובדים דרוזים

שם החג	מספר ימי	מנוחה/חגים בשנה	תאריך
עיד אל אדחא (הקורבן)	4 (+ 1 יום ערפה)	אין תאריך קבוע	
עיד נבי אלח'דר	1	25 לינואר	
עיד נבי שועיב (יתרו)	4	25-28 לאפריל	
עיד נבי סבלן	1	10 לספטמבר	
ימי בחירה	מספר ימים		
1. יום נבי עפורי	א. 2 ימי בחירה בשנה לעובדים עד 5 שנות ותק בעבודה		
2. יום הזיכרון לחללי צה"ל			
3. יום זכרון אישי של קרוב משפחה שנפל במערכות ישראל.	ב. 3 ימי בחירה בשנה לעובדים בעלי 5 שנות ותק ומעלה בעבודה.		
4. 1 במאי.			
5. יום האישה הבינלאומי.			
6. ערבי חגים			

ימי מנוחה וחגים לעובדים המשתייכים לעדות מוסלמיות בישראל (כולל צ'רקסים)

שם החג	מס ימים	תאריך אזורי	מוחרם
ראש השנה ההג'רית	1 יום חופש	אין מועד קבוע	1 מוחרם
מול הנביא מוחמד	1 יום חופש	אין מועד קבוע	12 רביע אוול
עיד אלפיטר	3 ימי חופש		1,2,3 שואל
עיד אלאדחא +			
ערב החג	5 ימי חופש	5 ימי חופש	9 יו ערפה 10-13 ידי אלח'גי

מספר ימים	ימי בחירה
א. 2 ימי בחירה בשנה לעובדים עד 5 שנות ותק בעבודה	ערבי חגים יום עשורא
10 מוחרם 15 שעבאן 27 רמדאן 27 רגיב	אמצע שעבאן לילת אלקדר אילאסרא ולמיעראגי
ב. 3 ימי בחירה בשנה לעובדים בעלי 5 שנות ותק ומעלה, בעבודה.	1 במאי יום הזיכרון לחללי צה"ל יום זיכרון אישי של קרוב שנפל במערכות ישראל יום האשה הבינלאומי יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית ב-21 במאי בכל שנה (בתחולה מ-6.5.08).

צום הרמדאן
בימי צום הרמדאן זכאים עובדים הצמים לקיצור יום העבודה בשעות יים למשרה מלאה ובאופן יחסי לחלקיות המשרה.
הזכאים לקיצור יום העבודה עקב הצום לא יהיו זכאים לקיצור נוסף ויהיו רשאים להנות מזכאות לקיצור יום העבודה הגדול יותר.

ימי מנוחה וחגים לעובדים המשתייכים לעדות נוצריות בישראל

החל מיום 2.12.01 מועדי החגים של העדה הנוצרית קתולית ושל העדה הנוצרית האורתודוקסית הם, כדלקמן:

העדה הנוצרית קתולית	
1. חג המולד	25-26 לחודש דצמבר
2. חג ראש השנה	1 לחודש ינואר
3. חג ההתגלות	6 לחודש ינואר

העדה הנוצרית האורתודוקסית	
1. חג המולד	7-8 לחודש ינואר
2. חג ראש השנה	14 לחודש ינואר
3. חג ההתגלות	19 לחודש ינואר

- יום שישי לפני הפסחא (3 ימים לפני הפסחא)
- פסחא 1 יום
- יום שני לפסחא 1 יום
- עליה השמימה 1 יום
- שבועות 1 יום
- יום שני שבועות 2 יום

מספר ימים	ימי בחירה
א. 2 ימי בחירה בשנה לעובדים עד 5 שנות ותק בעבודה.	ערב חג המולד
ב. 3 ימי בחירה בשנה לעובדים בעלי 5 שנות ותק ומעלה בעבודה.	ערב הפסחא יום אחד במאי
	יום האשה הבינלאומי יום זיכרון אישי של קרוב שנפל במערכות ישראל. יום זיכרון לחללי צה"ל.

5.9.4 ימי פגרה לעובדים ארעיים

עובד ארעי רשאי להיעדר מהעבודה לרגל דרישות המסורת בט' באב, ויהיה זכאי לשכר אם שירת ברשות המקומית שירות רצוף של 3 חדשים.
עובדים ארעיים יבטחו בקרנת הביטוח לחופשת חג - 10 ימים.

5.9.5 חישוב ימי חופשה בימי חול המועד

חישוב ימי חופשה בימי חול המועד לא יעשה לפי ימים מלאים אלא יכלול רק את מספר השעות, בכל יום, שהעובד היה עובד בהם בפועל אילו לא היה בחופשה.

5.9.6 העדרות בשכר - יום זיכרון לחללי צה"ל

(א) עובד שהוא קרוב משפחה בדרגה ראשונה (הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות) של נפל במערכות ישראל, רשאי להעדר מהעבודה ביום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל. יום זה יחשב לו כיום עבודה.

(ב) יום הזכרון לחללי פעילות חבלנית עויינת (פח"ע) על פי החוק, קרוב משפחה בדרגה ראשונה (הורים, הורי ילדים, בן-זוג, ילדים, אחים ואחיות) של חלל במערכות ישראל, רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל. יום זה יחשב לו כיום עבודה. על פי החלטת הממשלה מיום 5.2.97 לא יתקיים יום זכרון ממלכתי נפרד לחללי פעילות חבלנית עויינת (פח"ע). האיזכור לחללים אלו ייעשה במסגרת יום הזכרון לחללי מערכות ישראל. לפיכך, נקבע עתה כי קרוב משפחה בדרגה ראשונה (הורים, הורי- הורים, בן-זוג, ילדים, אחים ואחיות) של חלל פעילות חבלנית עויינת (פח"ע) רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזכרון הכללי לחללי מערכות ישראל, כאשר יום זה יחשב לו כיום עבודה.

(ג) העדרות בשכר ביום זכרון אישי של קרוב משפחה שנפל במלחמות ישראל ופעולות האיבה והטרור יום הזיכרון האישי של קרוב משפחה שנפל במלחמות ישראל ופעולות האיבה והטרור יחשב כיום חופשה בשכר, והעובד רשאי להעדר מהעבודה כאשר יום זה יחשב לו כיום עבודה, וזאת לעובדים הקרובים הבאים: הורים, הורי הורים, בן-זוג, ילדים, אחים ואחיות, בדומה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה והטרור אשר חל בערב יום העצמאות. עובד שהוראה זו חלה עליו, יודיע ליחידת משאבי האנוש את תאריך יום הזיכרון האישי, לצורך דיווח ובקרה. תוקף הודעה זו מיום א' בטבת התשס"ו (1/1/2006).

5.10 ימי אבל

אבל השבעה

עובד זכאי לקבל משכורת עבור תקופת היעדרו מהעבודה בימי אבל בהתאם למסורת. המסורת של בני העדות השונות להיעדרות מהעבודה לרגל אבל היא:

(א) לגבי יהודי- אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעל או אשה.

(ב) נפטר קרוב משפחה של עובד יהודי, מחייבים דיני-ישראל להיעדר מהעבודה במשך 7 ימים, החל מיום הקבורה.

(ג) חל אחד מחמשת הימים הבאים: א' של פסח, א' שבועות, א' סוכות, א' ראש השנה או יום הכפורים, תוך שבעת ימי האבל, מחייב הדין את העובד להיעדר מן העבודה עד אותו יום בלבד.

(ד) מת קרוב משפחה באחד מימי חג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות, מחייב הדין את העובד להיעדר מן העבודה עד ליום הקבורה, וכן 7 ימים לאחר יום החג.

(ה) ימי אבל לעובדים המשתייכים לעדות המוסלמיות בישראל לפי דת האיסלם

ימי אבל לפטירת אחד הקרובים הבאים: סבא, סבתא, אם, אב, בעל, אישה, בת, בן, אח, אחות, נכד/ה, אחיין, אחיינית, דוד/ה, בן דוד, בת דודה, גיס, גיסה, חותן, חתן.

מספר ימי אבל מיום הקבורה: 7 (ז) ימי אבל לעובדים המשתייכים לעדה הצ'רקסית בישראל

ימי אבל לפטירת אחד הקרובים הבאים: סבא, סבתא, אם, אב, בעל, אישה, בת, בן, אח, אחות, נכד/ה, אחיין, אחיינית, דוד/ה, בן דוד, בת דודה, גיס, גיסה, חותן, חתן.

מספר ימי אבל מיום הפטירה: 7 (ז) ימי אבל לעובדים המשתייכים לעדות הנוצריות בישראל ימי אבל לפטירת אחד הקרובים הבאים: אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעל, אישה.

מספר ימי אבל מיום הפטירה ויום האזכרה הארבעים: 1 + 7

ימי אבל לפטירת אחד הקרובים הבאים:

סבא, סבתא, נכד, נכדה, חם, חמות, דוד, דודה, אחיין, אחיינית.

מספר ימי אבל מיום הפטירה ויום האזכרה הארבעים: 1 + 5

ימי אבל לפטירת אחד הקרובים הבאים:

גיס, גיסה, בעל אחות, אשת אח, אחיין, אחיינית, בן דוד, בת דודה

מספר ימי אבל מיום הפטירה ויום האזכרה הארבעים: 1 + 3

ימי אבל לפטירת אחד הקרובים הבאים:

נומר ראש העדה של הנפטר ובעדרו ממלא מקומו אשר עורך את הטכסים בימים אלו

מספר ימי אבל יום הגבורה ויום האזכרה הארבעים: 1 + 1 (ח) ימי אבל לעובדים הדרוזיים- 7 ימי אבל מיום פטירת קרובי משפחה הבאים: סבא,

סבתא, אב, אם, בעל, אישה, בן, בת, אח, אחות, נכדה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן דוד, בת דודה, גיס, גיסה, חותן, חתן.

5.11 ימי שמחה ובחירה

5.11.1 נישואי העובד

עובד שנשא אשה או עובדת שנישאה לאיש, רשאי(ת) להיעדר מן העבודה שלושה ימים על חשבון הרשות. העובד חייב למסור לרשות את ההודעה בדבר הנישואים לפחות שבעה ימים קודם.

נישואי בת/בן

החל מה-1.9.95 עובד/ת רשות מקומית המשיא/ה את בתו או את בנו רשאים להיעדר בשכר, ביום הנישואין. על העובדות להודיע להנהלת הרשות המקומית על נישואי הבת/הבן 14 יום לפני מועד הנישואין. הכוונה ליום הנישואין בלבד וכי יום חופשה זה אינו ניתן לצבירה, להמרה או לפדיון בדרך כלשהי.

5.11.2 ימי העצרת או שבתון של המדינה

ימי העצרת או השבתון של המדינה, דינם כדין חג ומועד, ולא ינוכו משכר העובד ולא מחופשתו.

5.11.3 ימי בחירה

עובדים אשר להם ותק ברשות המקומית פחות מ-5 שנים רשאים להיעדר לפי בחירה בשניים מתוך הימים הבאים (בנוסף לאמור בסעיף 5.9.2 באוגדן): עובדים אשר להם ותק ברשות המקומית מעל 5 שנים, רשאים להיעדר לפי בחירה בשלושה תוך הימים הבאים (בנוסף לאמור בסעיף 5.9.2 באוגדן):

- ערב יום הכיפורים
- הושענא רבה
- כ"ט בחשון - חג "הסיגד"
- עשרה בטבת
- פורים
- ערב פסח
- כ"ז ניסן (יום השנה למרד הגיטאות)
- יום הזכרון לחללי מלחמות
- ל"ג בעומר
- ט' באב
- 1 במאי
- 9 במאי - יום השנה לניצחון על הנאצים
- יום ירושלים
- "חג המימונה"
- שושן פורים
- תענית אסתר
- יום האישה הבינלאומי
- ערב חג הסוכות
- ערב ראש השנה צום גדליה
- יום פטירת הרצל ב-כ' בתמוז
- צום י"ז בתמוז
- ערב חג השבועות

- ערב שביעי של פסח
- אירוע אישי (כגון: ברית מילה, בר מצווה וכו')
- יום תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך (פרט לעובדי מערכת החינוך)

5.11.4 ב-1 במאי

החל מיום 1.5.95 יהיה יום ה-1 במאי יום בחירה ולא יום שבתון. לעובדים ברשות המקומית עד ותק 5 שנים יהיו 2 ימי בחירה ואילו עובדים שצברו 5 שנים ומעלה יתווסף יום בחירה נוסף, סה"כ 3 ימי בחירה. עוזרות לגננות תוכלנה לנצל ה-1 במאי כיום בחירה רק אם אין גן הילדים פועל באותו יום. אך בכל מקרה מכסת ימי הבחירה של עובדות אלו לא יפחת משאר עובדי הרשות.

5.12 שירות מילואים

5.12.1 חובת הודעה של יציאה לשירות מילואים או אימון בשירות עבודה בשע"ח

קיבל העובד צו התייצבות לשירות מילואים או לאימון בשירות עבודה בשעת חירום הן ליום אחד או לתקופה ממושכת יותר, יודיע על כך למנהל היחידה בה הוא מועסק לכל המאוחר יום אחד אחר קבלת הצק בשוב העובד משירות המילואים או מאימון בשירות עבודה יודיע על כך לאחראי על דיווח הנכחות ביחידה וימציא לו אישור על שירות במילואים מהיחידה בה שירת, או על האימון בשירות עבודה מהיחידה לכוח אדם בשעת חירום במשרד העבודה.

5.13 חופשה שנתית

5.13.1 חופשת מנוחה שנתית ומטרתה

רענון הנחיות ימי חופשה

(א) חופשת מנוחה שנתית (להלן - "חופשה שנתית") ניתנת לשם נפש ומנוחה, ואסור לעובד לעבוד בשכר בימי החופשה השנתית אלא אם קיבל היתר לכך כדין. (ב) כל עובד חייב לנצל את ימי החופשה השנתית המגיעים לו, אלא אם קיבל היתר לצבירת ימי החופשה השנתית. (ג) על-פי הוראות חוק חופשה שנתית תשי"א-1951, זכאים העובדים לקבל חופשה שנתית מהמעביד, כשהם מחושבים על בסיס מספר ימי העבודה, בהם היו יחסי עובד ומעביד בין המעביד לבין העובד.

5.13.2 מכסות החופשה השנתית

(א) מכסת החופשה השנתית לעובדים במשרה מלאה במשכורת חודשית הינה 22 יום בשנה. (ב) ניצול ימי החופשה הוא בגין ימי עבודה בפועל ועל כן לא כולל את ימי המנוחה השבועיים. (ג) היה הקשר המשפטי שבין העובד לרשות המקומית קיים כל שנת העבודה והעובד עבד באותה שנה:- (1) לפחות 200 ימים - יהיה מספר ימי החופשה כאמור בסעיף קטן (א) דלעיל. (2) פחות מ-200 ימים - יהיה מספר ימי החופשה השנתית, חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף קטן (א) דלעיל, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 200; חלק של יום חופשה לא יובא במניין. (ד) היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין הרשות המקומית קיים בחלק משנת העבודה, והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה:- (1) לפחות 240 ימים, יהיה מספר ימי החופשה השנתית כאמור בסעיף קטן (א) דלעיל. (2) פחות מ-240 ימים - יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף קטן (א) דלעיל, ביחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 240; חלק של יום חופשה לא יובא במניין. (ה) בחישוב תקופת העבודה הנ"ל תיכלל תקופת החניכות ברשות המקומית של אותו עובד. (ו) מכסת החופשה השנתית שהיתה לעובד ב-1.9.88 תקטן ב-1/6 (שישית).

5.13.4 ימי חופשה לעובדים מיוחדים

עובדים הזכאים על פי חוק או הסכם עבודה החל לגביהם לימי חופשה מעל מכסת ימי החופשה השנתית כמפורט בסעיף 5.11.3 (א) לעיל יחולו

5.13.5 צבירת חופשה

(א) עובד המועסק 6 ימים בשבוע, רשאי לצבור באישור הממונה על ענייני העובדים חופשה עד 65 יום. (ב) ברשויות מקומיות בהן נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים, רשאי העובד לצבור באישור הממונה חופשה עד 55 ימים. (ג) יתרת חופשה שלא נצלה, מעל 65 יום או 55 יום לפי העניין, תימחק מחשבון צבירת החופשה של העובד בכל 31 בדצמבר של אותה שנה. (ד) עובדים אשר לגביהם נקבע בחיקוק או בהסכם קיבוצי הסדר מיוחד לגבי איסור צבירת חופשה, יחולו עליהם הוראות אותו חיקוק או ההסכם הקיבוצי וזאת על אף האמור בסעיף זה. (ה) בהתאם לחוזר הממונה מיום 3.2.2008 אשר פורסם בחוזר מנכ"ל של מרכז השלטון המקומי, מס' 462 מחודש פברואר 2008, חייב העובד בכל שנה או בשנה שאחריה לנצל לפחות 14 ימי חופשה.

5.13.6 חישוב ימי חופשה

שנתית חלו ימים מן הימים האמורים להלן בימי חופשה שנתית, רואים את החופשה השנתית כנפסקת לאותם הימים ויש להשלימם ככל האפשר תוך אותה שנה - ואלה הימים שלא יובאו במניין ימי חופשה שנתית: (א) הימים בהם שירת העובד בשירות מילואים לפי חוק שירות הבטחון (נוסח משולב) התשי"ט-1959 או באימון בשירות העבודה בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז-1967; (ב) ימי חג שאין עובדים בהם אם על פי חוק או על פי הסכם או נוהג; - להוציא ימי המנוחה השבועית; (ג) ימי חופשת לידה; (ד) הימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה על פי תעודת רופא מאושרת בהתאם להוראות הסכם זה. (ה) ימי אבל במשפחה, שמטעמי דת או נוהג אין העובד עובד בהם. (ו) ימי שביתה והשבתה או הפסקה ארעית ביחסי עובד-מעביד. (ז) ימי החופשה של עובד המקבל חופשה תמורת עבודה בשעות נוספות יירשמו בחשבון חופשתו בנפרד והם יעמדו לרשותו לשימוש בימי חופשה או בפדיון חופשה בסיום שירותו. על ימים אלה לא תחולנה הוראות בדבר חובת ניצול והגבלות צבירה.

5.13.7 תכנון חופשה

בחודש מרס יודיעו העובדים את המועדים המשוערים לניצול חופשתם בשנת התקציב הבאה.

5.13.8 הגשת הבקשה מראש לחופשה

עובד המבקש לצאת לחופשה יגיש מראש בקשה לממונה עליו ולא יצא לחופשה אלא באישור הממונה על היחידה בה הוא עובד.

5.13.9 חופשה שנתית לעובד זמני

נא עיין בפרק 2.3 - סוגי העסקה.

5.13.10 מניעת ניצול ימי חופשה של עובדים שימי החופשה שלהם נקבעו הסכמית, בתאריכים קבועים -

מחמת שירות מילואים, חופשת לידה

חופשה שנתית לעובדים שתאריך חופשתם קבוע, אשר לא נצלה מחמת מילואים או חופשת לידה. עובדים ברשות המקומית אשר תאריך יציאתם לחופשתם השנתית נקבע בהסכמים הקיבוציים לימים קבועים בלוח השנה, אשר מחמת אחת מן הסיבות המנויות להלן: מילואים או חופשת לידה, אינם יכולים לנצל את חופשתם במלואה או בחלקה, ואשר אינם יכולים לצאת לחופשה שנתית בתאריכים אחרים, יהיו זכאים לנצל את ימי החופשה שלא נוצלו באותה שנה, במהלך השנה הקלנדרית הבאה. תאריכי היציאה לחופשה יתואמו עם הממונה עליהם. תחולה הסכם זה מיום 1.1.98.

צבירת ימי חופשה של חולים במחלות ממאירות על מנת להקל על סבלם של עובדי הרשות המקומית החולים במחלות ממאירות, הוסכם כי הרשות המקומית תבוא לקראתם בנושא ניצול וצבירת ימי החופשה השנתית להם הם זכאים כעובדי הרשות. עובדים כנ"ל לא יידרשו לצאת

לחופשה שנתית של יותר משבועיים בשנה וזאת במועד שיבחר על ידם ויתואם עם הרשות המקומית. את יתרת ימי חופשתם יוכלו העובדים לנצל או לצבור תוך תיאום, כנ"ל. עובדים כנ"ל שירצו לנצל זכותם זו יעבירו למנהל משאבי אנוש ברשות המקומית אישור רפואי בדבר מחלתם. תחולה מה- 1.5.98.

5.13.11 עובד המועסק במשרה חלקית - חופשה שנתית

עובד המועסק במשרה חלקית העובד מספר ימים בשבוע או העובד בחלק מימי העבודה תחושב מכסת ימי החופשה לפי הנוסחה הבאה. ברשויות מקומיות בהן נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים: המכסה החדשה = ימי עבודה בפועל בשבוע x מכסה שנתית לחלק ל- 6 במשרדים בהם נהוג שבוע בן 5 ימים: המכסה החדשה = ימי עבודה בפועל בשבוע x מכסה שנתית לחלק ל- 5 חייב מכסת ימי החופשה לפי הנוסחה לעיל תיעשה רק בהיעדרות העובד מהעבודה בימים בהם הוא חייב לעבוד. תקרת צבירת ימי החופשה המקסימאלית לעובדים המועסקים רק בחלק מימי השבוע: א. עובד העובד 5 ימים בשבוע ניתן לצבור עד 55 ימי חופשה, ולעובד 6 ימים בשבוע ניתן לצבור עד 65 ימי חופשה. היחס בין הצבירה המקסימלית (55 או 65 - לפי העניין) לבין מספר ימי העבודה בשבוע (5 או 6 לפי העניין) עומד על 2.5 ימים. ב. משכך, עובד המועסק במשרה בה הוא עובד חלק מימי השבוע צבירת ימי החופשה המקסימלית שלו תעמוד על מספר ימי החופשה השנתיים שלו זכאי העובד (כפי שחושב בסעיף 5.13.11 לעיל) כפול 2.5 לדוגמא- הצבירה המקסימלית לעובד המועסק 3 ימים בשבוע תהיה $2.5 \times 13.2 = 33$ ימי חופשה לפי ערך של יום עבודה מלא.

5.13.12 חופשה שנתית לעובד עיוור

עובד רשות מקומית עיוור היוצא לקורס לצורך קבלת כלב נחייה, זכאי לחופשה עד חודש ימים. חופשה זו לא תיכלל במנין ימי חופשתו הצברים. בתוקף מיום 1.8.99.

5.13.13 עובד שגויס לשירות מילואים

בהחלטת ממשלה מס' 2896 מיום כ"ח בטבת התשס"ח (6.1.08) נקבעו הטבות לחיילי מילואים. ביום ה-6.2.08 הוציאה נציבות שירות המדינה את הודעה סח/15 בנושא שבנדון. להלן ההטבות המוענקות לעובדים המשרתים במילואים: עובד שנמנה על מערך המילואים של צה"ל, וששירת 10 ימי מילואים לפחות (לא חייב ברצף), בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה בה מתבקשת ההטבה, יהיה זכאי להטבות הבאות: א. יום חופשה, מעבר למכסה השנתית שהוא זכאי לה (מקסימום 23 ימי חופשה שנתית בשנה). ב. גמישות בצבירת ימי החופשה: במהלך השנה, גמישות מספר ימי החופשה, מתוך המכסה השנתית שמותר להעביר לשנה הבאה ובגמישות מספר ימי החופשה המירבי שעובד רשאי לצבור עד יום 31.12 של כל שנה - קרי מעל 55 יום. ג. אפשרות ניצול מכסת שעות נוספות או כוננות שהעובד היה זכאי להם עקרונית בעת שירותו במילואים, בתום שחרור משירות המילואים. ד. התחשבות בעת בחירת עובדים מצטיינים. ה. מתן עדיפות למשרתים במילואים בעת העלאה בדרגה, דרגה אישית או בעת קיצור פז"מ לדרגה. ו. דחיית קיומם של מכרזים, אם אחד המועמדים שווה בשירות מילואים בתאריך כינוס ועדת המכרזים. דחייה זו תתבצע גם כאשר מדובר באנשי מילואים שאינם עובדי הרשות, המתמודדים במכרז פומבי. ז. לעובדות/עובדים שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע, תינתנה ההטבות הבאות: 1. מתן אישור להיעדרות של שעה ביום, עד תום שירות המילואים, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מעצם קריאת הפתע של בת/בן הזוג. 2. אישור יום חופשה בתום שירות המילואים של בת/בן הזוג, מעבר למכסה השנתית שהעובדת/עובד זכאי לה. ח. ציון שירות המילואים של העובד בעלוני המפרסמים ביחידות. ט. מנין 10 ימי מילואים מתחיל להימנות החל מינואר 2008. לצורך קבלת ההקלות וההטבות האמורות, על העובד/ת להציג אישור על סיום שירות המילואים.

ימי חופשה מיוחדים לעובדים שעבדו במהלך הלחימה בצפון בתקופה שמיום 12.7.06 עד 14.8.06 הוחלט להעניק לעובדים ברשויות

המקומיות, אשר לא נעדרו מהעבודה וביצעו את עבודתם בימים שבהם היו מקום עבודתם או מקום מגוריהם באזור ההגבלה וזאת חרף המצב הבטחוני, ימי חופשה נוספים, אשר יבואו בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאים העובדים על פי דין ו/או על פי ההסכמים הקיבוציים (להלן - ימי חופשה מיוחדים). לעניין אזור ההגבלה ולעובדים הזכאים ראה הודעת הממונה על השכר מיום 11.9.06. מספר ימי החופשה המיוחדים שיוענק

מס' הימים בהם העובד עבד מתוך הימים בהם אזור מגוריו ו/או אזור עבודתו היו כלולים ב"אזור הגבלה" עפ"י הטבלה	מס' ימי החופשה המיוחדים שיוענקו לעובד
10-7 ימי עבודה	1 - ימי חופשה
15-11 ימי עבודה	1.5 ימי חופשה
22-16 ימי עבודה	2 ימי חופשה
22+ ימי עבודה	3 ימי חופשה

לעובדים הינם כדלקמן:

5.14 חופשת מחלה

1 5.14.1 זכות חופשת מחלה

עובד במשכורת שחלה, זכאי לחופשת מחלה בתשלום משכורת מלאה בשיעור של 30 יום. ימי חופשת המחלה של כל שנות עבודתו של העובד ברשות מקומית מצטרפים זה לזה, ומנכים מהם את אותם הימים שנעדר מהם העובד מחמת מחלה. שכר יום פרושו 1 חלקי 25 מהשכר המשולב החודשי לעובדים 5 ימים בשבוע.

2 5.14.2 חופשת מחלה לעובד חדש במשכורת

עובד חדש במשכורת חודשית שנתקבל לעבוד ברשות המקומית, זכאי בשנה הראשונה לעבודתו ברשות המקומית, לניצול ימי מחלה בתשלום של 1/2 2 ימים לכל חודש.

3 5.14.3 חופשת מחלה נוספת מעל ימי המחלה העומדים לזכות העובד במקרה של חופשת מחלה ממושכת

ניצל העובד לאחר שהשלים עבודה של שנה רצופה לפחות את כל ימי המחלה שעמדו לזכותו, יהיה זכאי לחופשת מחלה נוספת של שבועיים (הכוונה שבועיים בשכר מלא) לכל שנת עבודה (קרי במחצית המשכורת), אולם בשום מקרה לא תעלה חופשת מחלה נוספת זו על תקופת של 6 חודשים. מובהר כי תקופת מחלה במחצית המשכורת מוכרת כמשרה חלקית לענין הפנסיה התקציבית.

4 5.14.4 חובת המצאת תעודת מחלה

עובד הנעדר מעבודתו לרגל מחלה חייב להודיע לממונה הישיר שלו, לא יאוחר מהיום השלישי להיעדרו על דבר מחלתו, ימציא תעודת מחלה מאת רופא קופת חולים מוכרת, שתציין את התקופה בה לא היה העובד מסוגל לעבודה לרגל מחלה ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודתו, התקופה המשוערת בה לא יהיה מסוגל לעבודה.

5 5.14.5 הצהרת העובד במקום תעודת מחלה

נעדר עובד מעבודתו לרגל מחלה במשך יום עבודה אחד, או במשך 2 ימי עבודה רצופים בהם הוא חייב להיות בעבודה ולא קיבל טיפול מרפא, ימסור בשבוע לעבודה, לידי הממונה הישיר שלו הצהרה על כך, וחופשת המחלה של העובד תחוייב בהתאם. עובד אינו רשאי להצדיק את היעדרו לרגל מחלה על סמך הצהרה אישית, יותר מאשר פעמיים במשך כל שנת כספים אחת.

6 5.14.6 פיטורין בגלל מחלה

אם בגלל המחלה נשללה מהעובד, לפי תעודת הרופא, האפשרות לחזור לעבודתו הקודמת ואין באפשרות הרשות להעסיקו בעבודה מתאימה אחרת, רשאית ההנהלה לפטרו והעובד זכאי לקבל פיצויים או גימלה בהתאם למגיע לו.

5.14.7 ימי מחלה בזמן חופשה

ימי מחלה בזמן החופשה השנתית נזקפים על חשבון חופשת המחלה בתנאי שהרופא אישר בתעודה או המחלה, את המשכה ואת אי יכולתו של העובד לעבוד מסיבת מחלה. עובד החייב להמציא הצהרה אישית או תעודת מחלה בעד תקופת ההעדרות ולא המציאה, אינו זכאי למשכורת בעד תקופת ההיעדרות.

5.14.8 אי המצאת הצהרה, תעודה רפואית בהיעדר ללא משכורת

עובד החייב להמציא הצהרה אישית או תעודת מחלה בעד תקופת ההעדרות ולא המציאה, אינו זכאי למשכורת בעד תקופת ההיעדרות.

5.14.9 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993

א. היעדרות בשל מחלת ילד

א. לענין פסקה זו - "עובד" - לרבות אם או אב מאמצים או מי שקיבלו לביתם ילד מאומץ או עובד שהוא הורה במשפחת אומנה או מי שיש לו חובה אחרת מן הדין לספק צרכיו של הילד. "משפחת אומנה" - משפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך; "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "סיוע אישי" - סיוע שהאדם עם המוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, לוויתופול. "היעדרות בפועל" - היעדרות ימי עבודה ולא ימי לוח. "הורה יחיד" - עובד שבהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה: 1. הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו; 2. הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מהסמנים א, ב, ג) להלן ובתנאי שאין אדם הידוע בציבור כבן זוגו. א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות; ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (ניסוח משולב), התשנ"ה-1993; ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, צפתחה בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה. 3. הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר. (חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992) ב. עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות בפועל במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה: 1. בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד - עד 8 ימים בשנה להורה לילד אחד; עד 10 ימים בשנה להורה עם שני ילדים; עד 12 ימים בשנה להורה עם שלושה ילדים ומעלה; 2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד - עד 16 ימים בשנה להורה לילד אחד, עד 18 ימים להורה עם שני ילדים; עד 20 ימים להורה עם שלושה ילדים ומעלה. (עה/3) הבהרות: 1) מכסת ימי מחלה כאמור בהודעה לעיל תאושר בתחילת כל שנה קלנדרית בהתאם לגילאי ילדיו של העובד. 2) גיל הילדים שאליו מתייחסת ההודעה, אינו עולה על 16 שנה. 3) הודעה זו חלה על עובדים ועובדות כאחד. 4) אם שני ההורים הינם עובדי הרשות המקומית - שניהם יהיו זכאים למכסה כאמור לעיל. 5) ההורה זכאי למכסה המלאה גם אם הילד אמור לעבור את גיל 16 במהלך השנה הקלנדרית. 6) הורה אשר נולד לו תינוק במהלך שנת העבודה, יהיה זכאי לתוספת ימי מחלת ילד בהתאם לכללים לעיל. מנהל הנכחות במשרד יעדכן את המכסה הידית. 7) עובד אשר במהלך שנת העבודה, השתנה לו המצב המשפחתי, על הרשות המקומית לעדכן את המכסות של מחלת ילד באופן ידני בהתאם לכללים לעיל. ג. עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, כאמור. (ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

ב. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ד - 1993

1. עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו וביד בן זוגו, ואם הילד נמצא בחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, לפי טופס שבתוספת. 2. להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו. 3. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2

לא יראו בהיעדרותו כהיעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק. 4. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

ג. היעדרות בשל מחלת הורה

הננו מבקשים להפנות תשומת לבכם לתקנות שפורסמו ע"י שר העבודה והרווחה בנושא דמי מחלה ונושא היעדרות עובד בשל מחלת הורה. 1. א. עובד זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שכן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה. ב. בזקופת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן א', זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות סעיף קטן א'. חלקי ימים לענין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות היעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר. 2. עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו. 3. עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כמשמעותו בסעיף 127 פג לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש), תשכ"ח-1968, אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו, היעדרות לשם טיפול בהורה, כאמור בסעיף 1 לחוק. 4. עובד, שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק, אינו זכאי להיעדר מעבודתו שלו, באותו ענין, באותו פרק זמן, לענין זה "אח" – בן או בת נוספים של ההורה, שבשל טיפול בו מתבקשת זקופת היעדרות, לתקופת המחלה הצבורה, לרבות בן או בת מאומצים. 5. להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרפא המטפל בהורה בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום יום. לענין זה: "פעולות יום יום" – (הגדרת מונח זה בסעיף 127 פג לחוק הביטוח הלאומי) (נוסח משולב), תשכ"ח-1968. "רופא" – גם רופא מחליף. 6. כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בסעיף 5 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח החוק. 7. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

ד. עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועובד שנה לפחות ברשות

הגדרת "אדם עם מוגבלות" נקבעה בסעיף 5 ל"חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998: "אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים" חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשע"ד 2013, מאפשר היעדרויות של עובד שהוא הורה לילד עם מוגבלות, **ילד בכל גיל**, לצורך סיוע אישי לילדו עם המוגבלות על חשבון ימי המחלה או החופשה שצבר, או על חשבון שעות העבודה. במושג "סיוע אישי" נכללים ליווי, השגחה, וכל סיוע הנדרש ממוגבלות של הילד, ללא הגבלת גיל הילד עם המוגבלות. עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, ועובד שנה לפחות בשירות, זכאי לזקוף עד 18 ימים, או חלקי ימים בשנה, של היעדרות בפועל, ע"ח תקופת המחלה שלו או ע"ח ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות. אם בן זוגו של העובד הינו שכיר שלא נעדר מכוח זכאותו, או עובד עצמאי, שלא נעדר מעסקו, או אם העובד הינו הורה יחיד או שהאדם עם מוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, זכאי העובד לזקוף עד 18 ימים נוספים, או חלקי ימים, של היעדרות מתוך ימי המחלה הצבורים שלו או מתוך ימי החופש, לפי בחירתו. בנוסף, העובד זכאי להיעדרות של עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות לאדם עם מוגבלות, בלא ניכוי משכר עבודתו, כלומר על חשבון המעביד. אם בן זוגו של העובד שכיר שלא נעדר מכוח זכאותו, או שכן זוגו עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו, או אם העובד הינו הורה יחיד, או שהאדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, יהיה זכאי העובד להיעדר עד 52 שעות נוספות בשנה בלא ניכוי משכרו, כלומר על חשבון המעביד. **מספר הבהרות:** זכות זו- לזקופת 18 ימים או חלקי ימים של היעדרות, ע"ח תקופת המחלה או החופשה, וכן הזכות להיעדר עד 52 שעות בשנה על חשבון המעביד, לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות, עומדת לכל אחד מההורים לילד עם מוגבלות. יודגש- שעות היעדרות האלה (סה"כ 52 שעות היעדרות בשנה) מוקצות לכל שנה בנפרד, ואין ניתנות לצבירה משנה לשנה, וכמו כן, הן ניתנות לניצול אך ורק לצורכי סיוע אישי בשל מוגבלות הילד, כולל מחלה הקשורה למוגבלות, אך אין ניתנות לשימוש לצרכים שאינם נובעים או קשורים למוגבלות הילד (למשל: מחלת ילד אשר אינה קשורה למוגבלות). כמו כן, נדגיש – אם הילד עם המוגבלות צעיר מגיל 16, או כשיש לעובד ילדים נוספים ללא מוגבלות הצעירים מגיל 16, 18 הימים שלהם זכאי העובד בשנה, יכללו בתוכם גם את ימי מחלת ילד להם זכאי העובד בשנה. **הורה אשר לו יותר מילד אחד עם מוגבלות- זכויותיו של הורה שיש לו יותר מילד אחד עם מוגבלות, תהיינה כשל הורה לילד אחד עם מוגבלות.** זכויותיו לא יוכפלו בהתאם למספר הילדים עם המוגבלות שברשותו. ההטבות הניתנות להורה לאדם עם מוגבלות, לפי חוק זה - לא יחולו, במקרה שמוגבלותו של הילד אינה קבועה והיא צפויה לחלוף בתוך 60 יום ממועד הופעתה, וכן לא צפויה לחזור על עצמה. הורה לאדם עם מוגבלות- **אשר עובד בחלקיות מישרה** - אף הוא זכאי להטבות אלה, באופן יחסי לחלקיות מישרתו. **מי זכאי לזכויות אלה ועל מי ניתן להחיל חוק זה** * עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, המועסק שנה לפחות בשירות. * עובד המועסק שנה לפחות בשירות, ושהוא אפטרופוס של אדם עם מוגבלות ובלבד שאין אדם אחר המטפל באותו אדם עם המוגבלות ואין אפטרופוס אחר אשר ניצל זכותו בהתאם לפסיקה זו. * עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, במשפחת אומנה, ובלבד שהורהו הטבעי או המאמץ של האדם עם המוגבלות, לא השתמש באותם ימים או שעות, את זכאותו לזקופה או להיעדרות מכוח אותה זכות. **המסמכים הנדרשים לקבלת הזכויות** על מנת שעובד יוכל לממש את זכויותיו, כהורה לאדם עם מוגבלות, יהיה עליו להמציא את המסמכים הבאים: 1. אישור רופא – המעיד שהילד הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו. אישור זה ימסר ליחידת משאבי אנוש פעם אחת בלבד כשהמוגבלות קבועה, או פעם אחת בכל תקופה של שנים-עשר חודשים, אם המוגבלות אינה קבועה אבל היא נמשכת יותר מ- 60 יום. 2. הצהרת העובד – כי נעדר ביום ובשעות הרלוונטיות לשם מתן סיוע אישי

כאמור. להצהרה זו יצורפו- ככל שהן רלוונטיות – הצהרות בדבר הורה במשפחת אומנה או אפטרופוס. הצהרה זו תועבר ליחידת משאבי אנוש בתום החודש בו התקיימה ההיעדרות. 3. אם ההיעדרות נעשית לצורכי ליווי, סיוע או השגחה בקשר לטיפול רפואי או פארה-רפואי, יש לצרף להצהרה שבסעיף 2, גם אישור של הגורם המטפל המעיד על היום והשעות בהן ניתן הטיפול. אישור זה יועבר ליחידת משאבי אנוש, בתום החודש בו התקיימה ההיעדרות, במצורף להצהרה על ההיעדרות. 4. לגבי עובד שהוא אפטרופוס של אדם עם מוגבלות - יצרף העובד צו מינוי אפטרופוס, לפי חוק הכשרות המשפטית, פעם אחת בלבד אם ניתן צו מינוי אפטרופוס קבוע, או פעם אחת תוך תקופת אפטרופוס קצובה, אם ניתן צו אפטרופוס זמני. 5. לגבי הורה במשפחת אומנה, יש לצרף אישור כי העובד הינו הורה במשפחת אומנה, שניתן ע"י המפקח הארצי על אומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מי שהוא הסמיך לכך או אישור כאמור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עימו לשמש כגוף מפעיל לאומנה. 6. מסמכים נוספים שהורה לאדם עם מוגבלות יצרף, במקרים בהם הוא מטפל לבדו בילד: על מנת שהעובד יוכל לזקוף לזכותו 18 ימים נוספים של היעדרות בפועל, במהלך השנה מעבר ל- 18 ימים להם הוא זכאי, וכן על מנת שיהיה זכאי להיעדר עד 52 שעות נוספות בשנה, מעבר ל- 52 שעות להן הוא זכאי, בלא ניכוי משכרו, יהיה עליו להעביר ליחידת משאבי אנוש את המסמכים הבאים: א. עובד אשר בן זוגו עובד ולא נעדר מכוח זכאותו – יעביר ליחידת משאבי אנוש, הצהרה בחתימתו (חתימת העובד) כי בן זוגו לא נעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדם ואין אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת הימים הנוספים. ב. אם בן זוגו עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלוח ידו לצורך מתן סיוע אישי – ימציא העובד, בנוסף להצהרה בסעיף 1, אישור מאחת מרשויות המס, מהמוסד לביטוח לאומי או ממס הכנסה, על היותו רשום כעצמאי, או אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976. ג. אם האדם עם מוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה, או שהינו הורה יחיד-יעביר ליחידת משאבי אנוש הצהרה בדבר החזקה בלעדית של הילד או בדבר היותו הורה יחיד. **שימו לב** - לא יידרש מן העובד מידע על מוגבלות של הילד כתנאי למימוש הזכות, ידרשו הפרטים הבאים בלבד: שמו של הילד, מספר הזהות שלו ותאריך הלידה. - על העובד לעדכן את יחידת משאבי אנוש, תוך זמן סביר, אם חדל לחול תנאי שעליו מעידים האישורים/המסמכים שהגיש.

מצ"ב נספחים מוצעים לאישורים המבוקשים בפרק זה:

נוסח מוצע לאישור רופא אישור על מוגבלות הנני לאשר, כי _____ מס' ת.ז. _____, הוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח, 1998 - ונזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו. לא מדובר במקרה שבו מוגבלותו של הילד זמנית וצפויה לחלוף בתוך 60 יום ממועד הופעתה, ואינה צפויה לחזור על עצמה. תאריך _____ חתימה וחותמת הרפא. הגדרת אדם עם מוגבלות לפי סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 - אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. **"הצהרת העובד על היעדרות בגין ילד עם מוגבלות** הצהרה זו תמלא על ידי העובד עבור כל היעדרות בגין ילד עם מוגבלות. אני הח"מ (שם ושם משפחה), מספר זהות, _____ הורה או אפטרופוס, או הורה במשפחת אומנה - (יש לבחור את ההגדרה הרלוונטית) של אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו, מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי ביום _____ משעה _____ עד שעה _____ לפי סעיפים 1 ב או 1 ג לחוק, לשם מתן סיוע אישי, שמחייב היעדרות, לאותו אדם. פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _____ מספר זהות _____ תאריך לידה _____ תאריך, _____ שם העובד, _____ חתימה **הצהרת העובד על היותו אפטרופוס** הנני מצהיר בזאת כי מוניתי כאפטרופוס של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, ואין אדם אחר המטפל בו. (מצורף צו בית משפט / בית דין אחר בדבר מינוי כאפטרופוס). הנני מצהיר כי ביום _____ עליו הצהרתי, האדם עם המוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן היה עמי ולא עם האפטרופוס/ים האחרים. למיטב ידיעתי, יש / אין (מחק את המיותר) לאדם אשר פרטיו רשומים להלן, אפטרופוס/ים אחרים בשם _____ ומספר זהות, _____ אשר הינם עובדים שכירים או עצמאיים. פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _____, מס' זהות, _____ תאריך לידה. _____ תאריך, _____ שם העובד, _____ חתימה **הצהרת העובד על היותו הורה במשפחת אומנה** הנני מצהיר בזה כי אני הורה במשפחת אומנה של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, וכי ביום עליו הצהרתי, האדם עם המוגבלות היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים. פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _____, מס' זהות, _____ תאריך לידה. _____ תאריך, _____ שם העובד, _____ חתימה. **הצהרת העובד על בן זוג שכיר/עצמאי** הנני מצהיר כי בן זוגי(שם ושם משפחה של בן הזוג) מס' זהות _____ המועסק כעובד שכיר ב- _____ (שם מקום העבודה) מיום _____ בעל עסק /חברה / משלח יד בשם _____ מספר זהות _____ לא נעדר מעבודתו או מעסקו/משלח ידו במהלך שנה זו לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, בהתאם לחוק, ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות. פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _____, מס' זהות, _____ תאריך _____ תאריך לידה. _____ תאריך, _____ שם העובד, _____ חתימה. **הצהרת העובד על היותו הורה יחיד** הנני מצהיר כי אני הורה יחיד של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות. פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _____, מס' זהות, _____ תאריך לידה. _____ תאריך, _____ שם העובד, _____ חתימה. **הצהרת העובד על החזקה בלעדית** הנני מצהיר כי האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים להלן, נמצא בהחזקתי הבלעדית ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות. פרטי האדם עם מוגבלות: שם ושם משפחה _____, מס' זהות, _____ תאריך לידה. _____ תאריך, _____ שם העובד, _____

5.14.10 היעדרות מן העבודה עקב מחלת בן זוג

1. היעדרות מהעבודה בשל מחלת בן זוג שהפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת

עובד/ת זכאי/ת לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוג שהפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, נידודת עצמית בבית), על חשבון תקופת ימי המחלה הצבורה שלהם בכפוף להמצאת הצהרה חתומה כמפורט להלן: "(1) אני הח"מ מס' זהות _____ מען _____ מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת בן זוגי ולצורך טיפול בו מיום _____ עד יום _____ (מצורף אישור רפואי המעיד כי מחלת בן זוגי הפכה אותו לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום) (2) פרטי בן הזוג: מס' זהות _____ מען _____ (3) מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל מחלת בן זוגי במשך שנה זו _____ תאריך _____ חתימת העובד " * כל עוד לא מסר העובד/ת אישור כאמור לעיל לא יראו בהיעדרות היעדרות מהעבודה המזכה מכוון האמור לעיל. 2. היעדרות מהעבודה בשל מחלה ממושכת של בן הזוג עובד/ת זכאי/ת להעדר מעבודתו בשל מחלה ממושכת של בן הזוג ובתנאי שימציא אישור המעיד כי עליו לסעוד את בן/בת הזוג בשל המחלה הממושכת טיפול רפואי צמוד. מחלה ממושכת: מחלה שאושרה ע"י רופא, שנמשכת לפחות 30 יום. היעדרות מן העבודה, כאמור לעיל, תהא על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד. בהעדר צבירת ימי מחלה, היעדרות מן העבודה היא על חשבון ימי החופשה השנתית הצבורה. היעדרות מן העבודה תהא עד ל-30 יום, ובאישור המעביד ניתן יהיה להאריך ההיעדרות עוד 30 ימים. חישוב ימי הצבירה מתוך מכסת ימי מחלה יהיה כפי המקובל בחישוב מחלת עובד. 3. היעדרות מהעבודה בשל מחלה ממארת של בן הזוג עובד/ת שעבד/ה שנה לפחות ברשות המקומית או באותו מקום עבודה, זכאי/ת לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו. בחישוב מספר ימי ההיעדרות בשל מחלה ממארת של בן הזוג יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד בשל מחלת בן זוג שהפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת. 4. היעדרות מהעבודה לשם טיפול וליווי של בן זוג שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים עובד/ת זכאי/ת לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, לשם טיפול וליווי של בן זוגו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.

5.14.11 חובת הודעה על מחלה מדבקת של בן משפחה

חלה אחד מבני ביתו של עובד במחלה מדבקת, יודיע העובד על כך לממונה על ענייני עובדים ולממונה עליו. קבע הרופא על סמך תעודה רפואית של הרופא המטפל בחולה, כי אכן המחלה היא אחת מהמחלות המדבקות יעדר העובד מהעבודה, ותקופת היעדרו תיחשב כהיעדרות מחמת מחלה. אותן ההוראות חלות במקרה של מחלת אחד מבני ביתו של העובד המועסק במוסד חינוכי במחלת האסכרה, או חלה אחד מבני ביתו של עובד מטבח בטיפוס הבטן.

5.14.12 פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו

ביום 12.1.2011 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה, מרכז השלטון המקומי ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה (להלן ההסכם) ההסכם כולל שינויים בהסדר הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, אשר חלים על העובדים אשר שרתם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נסח משולב], תש"ל-1970, לרבות אם הוצאתו אומצו מכה הסכמים קיבוציים או הסד"ים קיבוציים דו-צדדיים (להלן "חוק הגמלאות"). בנוסף, בהסכם הוסכם על מתן פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה גם לעובדים אשר שרתם אינו נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות, ואשר מבטחים בקופת גמל לקצבה. 1. תחולה א. סעיפים 2-4 יחולו על העובדים המבטחים בקופת גמל לקצבה, אשר מתקיימים בהם כל התנאים הבאים במצטבר: (1) מועסקים בשירות אחד המעסיקים החתומים על ההסכם. (2) מדורגים באחד הדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה ומשכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים. (3) עונים להגדרת "עובד קיים" או "עובד חדש" וכן עונים להגדרת "עובד קבוע", כמפורט בהסכם, בשים לב למעסיק בו מדובר. ב. סעיפים 2 ו-5 יחולו רק על העובדים אשר שרתם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות (עובדים המבטחים בפנסיה תקציבית). 2. מועד תחילה תחילתו של ההסכם ביום 31.12.2010 והוא יחול לגבי מי שיפרוש או יסיים העסקתו החל מהמועד האמור ואילך. 3. זכאות עובדים בפנסיה צוברת לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה א. ישולם פיצוי בעד ימי חופשת המחלה שלא נוצלו לעובד המבטח בקופת גמל לקצבה, אשר סיים העסקתו בנסיבות המפורטות להלן: (1) סיום שירות, בגיל שאינו פחות מחמישים שנה, וזאת לאחר ששירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק, לפחות עשר שנים ברציפות ובעת סיום שירותו היה עובד קבוע. (2) סיום שירות כתוצאה מפטירתו של העובד במהלך שירותו, לאחר ששירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק, לפחות שלוש שנים ברציפות בסמוך לפטירתו ובעת פטירתו היה עובד קבוע. (3) סיום שירות בהתקיים כל התנאים

הבאים במצטבר: א) העובד נפסל לשירות או נפסל לתפקיד, מטעמי בריאות, על ידי הגורם המוסמך לקבוע זאת בשירות המעסיק. ב) העובד שירת בשירות המעסיק אצלו הוא מועסק לפחות חמש שנים ברציפות ובעת סיום שירותו היה העובד עובד קבוע. ב. תקופת שירות הנשאת זכות לחישוב מכסת ימי המחלה ולפיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלה, כוללת רק תקופת שירות אשר העובד צבר בגינה ימי חופשת מחלה (לרבות לפני מועד תחילתו של ההסכם), לפי הכללים הקיימים בשירות המדינה. ג. פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה יינתן רק במקרה שהעובד ניצל במשך כל תקופת שירותו ברשות המקומית לא יותר מ- 65% מסך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנשאת זכות לחופשת מחלה, בשיעור של 2V2 ימים לכל חודש שירות. ניצל העובד יותר מ- 65% מסך כל ימי חופשת המחלה האמורה, לא ישולם לו כל פיצוי. **4. חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנסיה צוברת** הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה יינתן בעד חופשת המחלה הצבורה. להלן פירוט הכללים: א. הפיצוי יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של העובד ביום פרישתו, דהיינו: סך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנשאת זכות לחופשת מחלה בשיעור של 2V2 ימים לכל חודש שירות, בניכוי כל חופשת מחלה במשכורת מלאה שניצל במשך כל תקופת שירותו. חופשת מחלה במחצית המשכורת - תובא בחשבון באופן יחסי לחלקי המשכורת ששולמה, כלומר רק מחצית התקופה תובא בחשבון. ב. אופן חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, לעובד הזכאי לו: הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, לעובד הזכאי לו, יחושב כמכפלה של A ב-B כאשר: A - סכום הפיצוי, אילו חושב לגבי עובד - לפי האמור בפסקה 33.274 לתקשי"ר. הפיצוי יהיה בשיעור משכורת של מספר ימים כמפורט להלן: (1) ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו מ- 36% עד 65% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של שישה ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה. (2) ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו פחות מ- 36% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של שמונה ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה. (3) בעד יתרת ימי חופשת מחלה צבורה הפחותים מ- 30 יום, ישולם החלק היחסי של הפיצוי כאמור בפיסקאות (1) או (2) לעיל, לפי העניין. (4) לענין חישוב הפיצוי "שכר יומי" - פירושו: (א) במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים וכן במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים: 1/25 ממשכורתו החודשית של העובד, הכוללת את המשכורת המשולבת וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון בהתאם להוראות לצורך פיצוי פיטורים (פיסקה 83.522 לתקשי"ר). B - שיעור כדלקמן: (א) לגבי עובד שסיים שירותו בגיל 50 ומעלה: (1) סיום שירות בגיל 50 עד 51 (לא כולל) - 30%. (2) סיום שירות בגיל 51 עד 52 (לא כולל) - 40%. (3) סיום שירות בגיל 52 עד 53 (לא כולל) - 50%. (4) סיום שירות בגיל 53 עד 54 (לא כולל) - 60%. (5) סיום שירות בגיל 54 עד 55 (לא כולל) - 70%. (6) סיום שירות בגיל 55 עד 56 (לא כולל) - 80%. (7) סיום שירות בגיל 56 עד 57 (לא כולל) - 90%. (8) סיום שירות בגיל 57 ומעלה - 100%. ב. לגבי סיום שירות כתוצאה מפטירה או כתוצאה מפסילה לשירות או לתפקיד מטעמי בריאות - כמפורט בסעיפים 3 (א) ו-2 (3) לחוזר זה שיעור של 100%.

דוגמא לתחשיב פיצוי בגין ימי מחלה: עובד סיים שירותו אצל מעסיק בגיל 54.5: $B = 70\%$ העובד ניצל 30% מסך ימי המחלה, כך שהפיצוי היום בשיעור משכורתו של שמונה ימים, בעד כל 30 ימי חופשת מחלה, שביתרת ימי חופשת המחלה. אם עובד זה עבד 25 שנים: מתוך 750 ימי מחלה שלהם היה זכאי (2.5 ימים לכל חודש שירות) הוא ניצל 225 ימים (30%) ונשארה לו יתרה של 525 ימי מחלה. עבור כל 30 ימים הוא זכאי לפיצוי עבור 8 ימים: $525/30 = 17.5$ — $17.5 \times 8 = 140$ ימים. $5.6 = 140/25$ משכורות חודשיות (לצורך פיצוי פיטורים) $A =$ העובד יהיה זכאי לפיצוי כדלקמן:

$B \times A = 5.6 \times 70\% = 3.92$ משכורות חודשיות (משכורת לצורך פיצוי פיטורים). 5. שינוי אופן חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנסיה תקציבית א. על העובדים אשר שירותם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות יחולו הוראות סעיף 33.27 לתקשי"ר, כאשר התחשיב עבור ימי מחלה שלא נוצלו החל מיום תחילתו של ההסכם, כאמור בסעיף 2 לחוזר זה, יחושב כמכפלה של A ו-B: סכום הפיצוי, אילו חושב לגבי העובד בו מדובר לפי האמור בפסקה 33.274 לתקשי"ר (כמפורט בסעיף 4 (ב) לחוזר זה). B - שיעור כדלקמן: **(ב) לגבי עובד שסיים שירותו בגיל 50 ומעלה:** (1) סיום שירות בגיל 50 עד 51 (לא כולל) - 30%. (2) סיום שירות בגיל 51 עד 52 (לא כולל) - 40%. (3) סיום שירות בגיל 52 עד 53 (לא כולל) - 50%. (4) סיום שירות בגיל 53 עד 54 (לא כולל) - 60%. (5) סיום שירות בגיל 54 עד 55 (לא כולל) - 70%. (6) סיום שירות בגיל 55 עד 56 (לא כולל) - 80%. ואולם, לגבי עובד אשר מלאו לו, במועד תחילתו ל הסכם זה, לפחות 45 שנה (נולד לפני יום 1.1.1966) - 100%. (7) סיום שירות בגיל 56 עד 57 (לא כולל) - 90%. ואולם, לגבי עובד אשר מלאו לו, במועד תחילתו ל הסכם זה, לפחות 45 שנה (נולד לפני יום 1.1.1966) - 100%. (8) סיום שירות בגיל 57 ומעלה - 100%. ב. לגבי פרישה לקצבה מחמת מצב בריאות לקוי או במקרה של פטירה בנסיבות המזכות את השארים בקצבת שארים בהתאם לחוק הגמלאות ימשיכו לחול ההוראות הקיימות, דהיינו פיצוי בשיעור של 100% בהתקיימות תנאי הזכאות.

5.14-13 חופשת מחלה

נא עיין סוגי העסקה, פרק 2.3 - חופשת מחלה.

5.14-14 צבירת זכויות

בתקופה של כל עוד מתקיימים יחסי עובד מעביד ועובד המנצל את תקופת חופשת מחלה המחלה שצבר בין אם מכסת הימים שניצל רחבה או מצומצמת, ממשיך להיות זכאי לזכויות הנבועות מעצם העסקתו והנגעים לזכויותיו הפנסיוניות, לימי החופש, מחלה, הבראה, ביגוד וותק. זאת כל עוד עומדים לזכותו ימי מחלה אותם לא ניצל.

5.14-15 גרירת ימי מחלה

החל מה-1.1.97 הונהגה גרירת ימי מחלה בין הרשויות המקומיות לבין עצמן. ההסדר יחול על כל עובד אשר עבר החל מה-1.1.97 מרשות מקומית לרשות מקומית אחרת ונמצא בפנסיה תקציבית. א. עובד העובר יהיה זכאי לחופשת מחלה בשכר בהתאם למהלך בבעלות המקבלת. עמדה לזכותו חופשת מחלה צבורה בבעלות המעבירה, תשמר לו זכותו לימי המחלה העומדים לזכותו בבעלות המקבלת. הבעלות המעבירה תמסור לבעלות המקבלת דיווח בדבר יתרת ימי חופשת המחלה העומדים לזכות העובד בעת סיום עבודתו אצל הבעלות המעבירה. ב. העברת ימי המחלה תהיה אך ורק במידה ויש צורך בניצול ימי מחלה בפועל, לאחר ניצול כל ימי המחלה בבעלות המקבלת. ג. הבעלות המקבלת תדווח לבעלות המעבירה על העדרות העובד מפאת מחלה ועל ימי המחלה שניצל על חשבון ימי המחלה העומדים לזכותו בבעלות המעבירה. הבעלות המעבירה תעביר לבעלות המקבלת את דמי המחלה ששילמה לעובד על בסיס השכר הקובע של העובד העובר במועד התשלום על חשבון הבעלות המקבלת. סדר הניצול של ימי המחלה יהיה לפי סדר הפוך במידה ונצברו ימי מחלה ברשות המקומית ישולמו ימי המחלה קודם מהרשות האחרונה אחר-כך יפנו לרשות מקומית קודמת וכך הלאה. העברת התשלום מהבעלות המעבירה לבעלות המקבלת תתבצע תוך 60 ימים ממועד קבלת הדרישה. היעדרות עובד רשות מקומית מעבודתו למספר שעות לצורך טיפול רפואי במהלך יום העבודה זכאות העובד העובר לאחר ניצול כל ימי המחלה העומדים לזכותו לחופשת מחלה נוספת של שבועיים לכל שנת עבודה במחצית המשכורת ולא יותר מ-6 חודשים - בעינה עומדת רק לאחר ניצול כל ימי המחלה מן הבעלות הקודמת והבעלות הנוכחית.

5.14-16 היעדרות עובד רשות מקומית מעבודתו למספר שעות לצורך טיפול רפואי במהלך יום עבודה

א. עובד רשאי להעדר מעבודתו לצורך טיפול רפואי במהלך יום העבודה. שעות היעדרות יכללו על חשבון מכסת ימי המחלה. ב. זמן היציאה והחזרה לטיפול וממנו, (לא כולל הטיפול) ולא יותר משעה וחצי ליום, יכללו בחשבון שעות היעדרות על חשבון מיכסת ימי המחלה כאמור לעיל. ג. בדיקות מעבדה, דם רנטגן וכו' שהינן בדיקה למחלה מסוימת יש לכלול במסגרת היעדרויות שתובאנה בחשבון מכסת ימי המחלה הצבורה. ד. בדיקות רפואיות המתבצעות כדבר שבשגרה וללא זיקה למחלה מסוימת אין לכלול במסגרת היעדרויות כנ"ל. ה. בדיקות רפואיות אשר ניתן לבצען בשעות שאינן שעות העבודה של העובד לא יכללו במסגרת היעדרות המוכרות לתשלום.

5.14-17 היעדרות עובד על חשבון חלק מימי חופשת המחלה שלו

עובד אשר בשל מחלה, קבע רופא תעסוקתי כי עליו לעבוד במשך חלק מיום העבודה בלבד, יהיה זכאי לשכר עבודה בגין השעות שעבד בפועל בלבד. וכן יהיה זכאי למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים במשך כל תקופת עבודתו לתשלום מחלה, על חשבון חופשת המחלה הצבורה העומדת לרשותו. על פי החישוב הבא: מספר שעות העבודה בשבוע בהן נעדר העובד מן העבודה $5 \times$ ימים (חלקי) מספר שעות העבודה הרגילות בשבוע בהן היה העובד חייב לעבוד לולא מחלתו. בתוקף מ-1.9.99.

5.14-18 תרומת ימי מחלה על ידי עובדים

לנוכח בקשות רבות, הוחלט לאפשר לעובדים המעוניינים בכך לתרום ימי מחלה לעובדים אחרים, וזאת במקרים בהם עובד החולה במחלה קשה סיים את כל מיכסת ימי המחלה אשר עמדו לרשותו, לרבות חופשת המחלה במחצית משכורת על פי ההסכמים הקיבוציים. 1. העובד החולה א. ימי מחלה יתרמו לעובד חולה רק לאחר שניצל את כל ימי המחלה העומדים לרשותו, לרבות חופשת המחלה במחצית משכורת. ב. חולה בודד יהא זכאי לתקופה מקסימלית בת 3 חודשים לניצול ימי מחלה על ידי תרומות. 2. הרשות א. הרשות תקפיד כי לאחר התרומה עצמה יותרו לעובד התורם מינימום של 30 ימי מחלה צבורים. ב. על האחראי ברשות להדגיש בפני העובדים התורמים כי ימים אלה נחשבים כ"ימי מחלה מנוצלים", דבר אשר יכול להשפיע על הזכאות שלהם עצמם לניצול ולאו לפדיון ימי מחלה עם תום שירותם, על פי הכללים הקיימים בעניין זה. 3. ההליך א. כל איסוף תרומה של ימי מחלה עבור עובד יאושר על ידי ראש הרשות, או מי שהוסמך על ידו. ב. במידה וניתן האישור המבוקש, יש להחתיים את העובדים על טופס התחייבות נוסח המצ"ב. ג. כל 30 ימי תרומה יאפשרו הקצאת 8 ימי מחלה בלבד לניצול על ידי החולה. ד. לא יתרמו יותר מ-

אל: מנהל כ"א משאבי אנוש

ברשות המקומית

תרומת ימי מחלה

1. אני החתום מטה _____ מס' ת.ז. _____ מאשר בזאת כי לאור מחלה של חברתי/חברי לעבודה גב' /מר _____ תרמתי לזכותה/לזכותו _____ ימי מחלה. ידוע לי כי ימי המחלה העומדים לרשותי לאחר תרומה זו נכון להיום הינם _____ ימי מחלה.

2. למען מנוע ספק, תרומה זו נתרמה עקב רצוני האישי ובהתנדבות.

3. ידוע לי כי הימים הנתרמים נחשבים כ"ימי מחלה מנוצלים" על פי התקנות.

4. אני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי ו/או לכל הבא במקומי או מטעמי שום דרישות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כנגד מי מהמנהלים, עובדים ו/או מי מטעמם בכל הקשור לימי מחלה אלה.

תאריך

חתימת העובד

1800 ימי מחלה בשנה.

5.14-18- העדרות בשל תרומת איבר על ידי הורה או בן הזוג

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998, וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 קובעים, כי עובד זכאי לזקוף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו עד שישה ימים של היעדרות בשנה בשל מחלת בן זוג, או בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג. אדם התורם איבר עשוי להזדקק לליווי בתהליך התרומה וכן לטיפול בו בתקופת ההחלמה מהתרומה, ועל פי חב מי שנשא בעול הוא בן זוגו או ילדו. - כדי לאפשר לעובד ללוות את בן זוגו או של הורהו שתורם איבר ולסעוד אותו בתקופת ההחלמה מהתרומה, העובד יהיה זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו או על חשבון ימי החופשה שלו, לפי בחירתו, שבעה ימי היעדרות נוספים בשנה בשל תרומת האיבר על ידי בן זוג, או על ידי הורה.

5.15 תאונת עבודה

5.15.1 תחולת חוק הביטוח הלאומי

בענייני פגיעה בעבודה יחולו הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח הלאומי).

5.15.2 חובת ההודעה על תאונה בעבודה

נפגע עובד בתאונת עבודה יודיע על כך הממונה הישיר של העובד מיד למנהל היחידה ולאחראי על הדיווח, וביחידה תבוצענה כל הפעולות המינהליות הדורשות להבטחת זכויותיו החוקיות של העובד שנפגע.

5.15.3 זכויות העובד לדמי פגיעה

(א) זכויותיו של העובד לדמי פגיעה יהיו בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.
(ב) עובד במשכורת שפגיעה בעבודה גרמה לו שאינו מסוגל כלל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחת, במשך תקופה של 13 שבועות (91 יום) או יותר, תשלם לו השות המקומית את משכורתו החודשית הממוצעת עבור שלושת החודשים האשונים לפגיעה. עובד יומי יקבל שכר לפי הממוצע של ימי העבודה ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה. (ג) בשות מקומית שעל פי חוק הביטוח הלאומי זכאי עובד לקבל את דמי הפגיעה הנזכרים בסעיף ©(ב) לעיל מהמוסד לביטוח לאומי - יועברו הכספים מהמוסד לביטוח לאומי ישירות לשות המקומית; לצורך ביצוע הוראה זו, יחתם העובד על טופס

5.15.4 זכויות העובד בתקופת היעדרות עקב תאונה בעבודה

ימי היעדרות לרגל תאונת עבודה, שבעדם זכאי העובד הנפגע לדמי פגיעה מהמוסד, יראו כתקופת עבודה לצרכי קביעת מכסת מספר ימי חופשת המנוחה, מחלה ולצרכי תשלום קצבת הבראה ותוספת ותק.

5.15.5 פגיעה של צד שלישי

נעדר עובד מהעבודה וסיבת ההיעדרות קשורה בפגיעה של צד שלישי בעובד (כגון היעדרות עקב תאונת דרכים) יודיע העובד מיד בכתב על כך; תבעה הרשות המקומית את המזיק, חייב העובד להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע לרשות המקומית במימוש זכויותיה. העובד לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אלו של הרשות המקומית או למנוע בעד מימושו. קיבל העובד פיצוי נזיקין לגל התאונה, להוציא פיצויים מכוח פוליסה פטית לביטוח מחלה או תאונות, בתוכם פיצוי בעד תקופת היעדרו מן העבודה, עליו להעביר לרשות המקומית את הפיצויים ולא יות ממה ששילמה לו הרשות המקומית; הרשות המקומית רשאית לקזז את הסכום הנ"ל ממשכורתו של העובד או מתשלומים שהוא זכאי להם מהרשות המקומית.

5.15.6 תעודות עקב תאונת עבודה

עובד הנעדר מהעבודה לרגל תאונת עבודה, חייב להגיש לממונה על ענייני עובדים תעודות רפואיות להצדקת היעדרו כעובד הנעדר לרגל מחלה.

5.16 הריון ולידה

5.16 פוריות, הריון ולידה

הגדרות:

"לידה" - לידת וולד חי או לידה אחרי עשרים ושניים שבועות של הריון. (חוק הביטוח הלאומי, נוסח משולב, התשנ"ה-1955, ס' 39) (עו/8)

"הורה מאמץ" - עובדת או עובד המקבלים לביתם ילד שגילו אינו עולה על עשר, למטרת אימוץ לפי הוראות חוק אימוץ ילדים. יום הלידה ייחשב כיום קבלת הילד לביתו של ההורה המאמץ.

(חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ס' 9ד(א))

"הורה מיועד" (הורה המקבל ילד מאם פונדקאית) - עובדת או עובד המקבלים למשמורתם ילד, כהורים מיועדים, לפי הוראות סעיף 10 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים. יום הלידה ייחשב כיום שבו נולד הילד. (חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ס' 9ה(א))

"הורה במשפחת אומנה" - עובדת או עובד שהם הורים במשפחה שאושרה בידי מי ששר החוחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחה אומנה, המקבלים לביתם ילד שגילו אינו עולה על עשר, למטרת אומנה, לתקופה העולה על שישה חודשים. יום הלידה ייחשב כיום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת האומנה. (חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ס' 9ו(א))

היו שני בני הזוג הורים מאמצים, הורים מיועדים או הורים במשפחת אומנה, תחול ההגדרה שלעיל רק על אחד מבני הזוג, לפי בחירתם. (חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ס' 9ג(ג))

פוריות

5.16.1 היעדרות לצורך טיפולי פוריות

עפ"י תיקון 61 לחוק עבודת נשים:

(א) בתקופה שבה עובדת עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית, תוכל להיעדר מעבודתה אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובלבד שהודיעה על כך למעסיקה מראש. דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה.

(ב) בזקופת ימי היעדרות זכאית עובדת להביא בחשבון, לפי בחירתה, גם חלקי ימים שבהם נעדרה כאמור.

(ג) היעדרות של חלקי ימים לפי פסקה זו לא תעלה על 40 שעות בשנה לעובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או על החלק היחסי מ-40 שעות כאמור, שבהתאם לשיעור חלקיות המשרה. שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש ובין מספר שעות העבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או 182 שעות, לפי הנמוך.

5.16.2 איסור פיטורי עובד/ת המטופל/ת בטיפול פוריות

על פי תיקון מספר 21 לחוק עבודת נשים: "לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי היעדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (1ג) לפי העניין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי היעדרות, כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים, כאמור, אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות, כאמור: הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת, כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי הסעיף האמור". החל מה-26.3.01.

5.16.3 היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון

בהתאם לתקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) התשנ"א-1990, זכאית עובדת, אשר עוברת סידרת טיפולים בהפריה חוץ גופית בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסידור להעדר מן עבודתה, בכל סידרה טיפולית המפורטת להלן, אך לא יותר מאשר ארבע סדרות טיפול בשנה כדלקמן:

- עובדת אשר עובדת 5 ימי עבודה שבועיים – ששה עשר ימים.
- עובדת אשר עובדת 6 ימי עבודה שבועיים – עשרים יום.
- ההיעדרות – על חשבון מכסת ימי המנוחה הצבורים של העובדת.
- תקופת היעדרות של עובד לעניין זה לא תעלה על שנים עשר ימים בשנה.

הריון

5.16.4 חובת הודעה על הריון

עובדת המגיעה לחודש החמישי להריונה, תודיע על כך בכתב למנהל היחידה בה היא עובדת ולממונה על ענייני העובדים.

5.16.5 העסקת עובדת בהריון בשעות נוספות ובלילה

עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך לממונה על ענייני נוספות ובלילה עובדים, ומשעשתה כן, או משנודע על כך לממונה על ענייני העובדים בדרך אחרת, לא תועבד בשעות נוספות ובמנוחה שבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, הוא הדין לגבי עובדת לילה.

5.16.6 היעדרות מן העבודה בחודשי ההריון לצורך בדיקות רפואיות

עובדת הרה רשאית להיעדר בתקופת ההריון על חשבון המעסיק, לשם פיקוח רפואי ובדיקות שגרתיות הנעשות בתחנות לבריאות האם והילד או ע"י רופא נשים.

א. תקופת היעדרות מהעבודה לא תעלה על 40 שעות במשך חודשי ההריון, לעובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או על החלק היחסי מ-40 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה.

ב. שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או 182 שעות, לפי הנמוך.

ג. היעדרות מהעבודה בהתאם לאמור לעיל ובמסגרת השעות המותרות תאושר על ידי הממונה הישיר כאשר הוסמך לכך ע"י ראש

הרשות המקומית על סמך אישור רפואי שתמציא העובדת מן התחנה לבריאות האם והילד.

5.16.7 – שמירת הריון

א. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בכל חודשי ההריון, על סמך תעודה רפואית, כדלקמן:

1. כי מצבה לרגל ההריון מחייב זאת.

2. כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהריון, או את עובריה, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על-ידי מעסיקה.

ב. עובדת שתקבל גמלת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, ואשר תהיה זכאית לכך בהתאם לחוק הביטוח הלאומי - תיחשב תקופת שמירת ההריון בגינה התקבלה הגמלה, כתקופת עבודה לכל עניין, חוץ מאשר לתשלום משכורת. התקופה תוכר כתקופת שירות נושאת זכות לגמלאות

על-פי חוק שירות המדינה (גמלאות), התש"ל-1970. הפרשות לפנסיה צוברת ראה בסעיף 5.16.14

פירוט הזכויות כאמור:

ותק - תקופת היעדרות של העובדת מעבודתה עקב שמירת הריון מובאת בחשבון לצורך זכויות התלויות בותק.

תשלום הבראה - בגין תקופת היעדרות עצמה, בין אם העובדת קיבלה גמלת שמירת הריון ובין אם נעדרה ע"ח ימי מחלה, העובדת תהיה זכאית לקבל דמי הבראה, כמו כן יש להביא בחשבון את התקופה שבה נעדרה העובדת מעבודתה, עקב שמירת הריון לסך כל הוותק שלה במקום העבודה.

תשלום ביגוד - בגין תקופת היעדרות עצמה העובדת תהיה זכאית לקבל דמי ביגוד.

צבירת ימי חופשה שנתית- עובדת שעבדה בפועל מעל 200 ימים, כאשר היו יחסי עובד-מעביד במשך כל השנה, או 240 ימים, כאשר היו יחסי עובד-מעביד בחלק מהשנה, תהיה זכאית למלוא ימי החופשה. ימים של שמירת הריון לא יבואו במניין ימי העבודה ולכן עובדת בשמירת הריון שעבדה פחות ימים מהמפורט לעיל, לא תהיה זכאית לצבירת ימי חופשה ותהיה זכאית לימי חופשה שיחושבו עפ"י ימי עבודה בפועל.

מחלה- אין צבירה של ימי מחלה בתקופת שמירת הריון.

זכויות סוציאליות- עובדת כאמור זכאית להפרשות של פנסיה וגמל בגין תקופת היעדרות זו.

חופשת קיץ לעובדי הוראה – תקופה של שמירת הריון תוכר לצורך חישוב תשלום חופשת קיץ לעובדת הוראה.

5.16.8 חופשה בגין הפלה

א. עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבע ימים מיד אחרי ההפלה.

ב. עובדת שהפילה רשאית להיעדר אף יותר משבע ימים על סמך תעודה רפואית מאושרת כדין, המעידה כי לרגל ההפלה אינה מסוגלת לעבוד משך תקופה ארוכה יותר.

דין היעדרות זו כדין חופשת מחלה.

5.16.9 חובת הודעה על לידה, היעדרות או סיום שירות בעקבותיה

עובדת שילדה תודיע בכתב למנהל היחידה ולממונה על ענייני עובדים 14 יום לפני סיום חופשת הלידה במשכורת (84 יום) כדלקמן: (א) האם בדעתה לשוב לעבודתה בתום החופשה. (ב) האם בדעתה להיעדר בחופשה ללא תשלום, תוך ציון משך היעדרות. (ג) אינה מסוגלת מטעמי בריאות לחזור לעבודה; במקרה זה תצטרך היא להמציא אישור רפואי מתאים כי מצבה עקב הלידה מחייב היעדרותה.

לידה

5.16.10 תקופת לידה והורות

לגבי זכויות וחובות עובדת בעניין חופשת לידה: א. יחולו הוראות חוק עבודת נשים התשי"ד-1954. ב. תקופת חופשת הלידה שבעה מקבלת

העובדת דמי לידה על פי החוק, תובא בחשבון לצורך חישוב זכויותיה, פרט לתשלום משכורת.

ג. תקופת הלידה וההורות של עובדת היא עשרים ושישה שבועות מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כראון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי הלידה.

ד. עובדת רשאית להעדר מעבודתה עד תום 12 חודשים מיום הלידה. דין העדרות זו מעבר לתקופה בעדה זכאית העובדת לדמי לידה מן המוסד לביטוח לאומי, כדין העדרות לרגל חופשה ללא שכר. על העובדת להודיע להנהלת הרשות בשעתה להעדר בחופשה ללא שכר לפי סעיף זה, תוך ציון משך החופשה. יל העובדת להודיע חודש מראש על שובה לעבודה (סעיף 64 לחוקה).

ה. חופשת הלידה של עובדת שילדה תאומים או יותר תוארך בשלושה שבועות, עבור כל ילד נוסף. למשל, עובדת שילדה תאומים תהיה זכאית לחופשת לידה של 18 שבועות. עובדת שילדה שלישה תהיה זכאית לחופשת לידה של 21 שבועות.

ו. העובדת זכאית לקצר את חופשת הלידה לתקופה שלא תפחת מ-15 שבועות.

ז. על המעביד לקבל את העובדת בחזרה לעבודה לא יאוחר מתום 3 שבועות מהמועד שבו הודיעה העובדת על רצונה לשוב לעבוד.

ח. הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה (ראה הגדרתם בראש הפרק) זכאים לתקופת לידה והורות אשר אורכה יהיה בהתאם לסעיפים ג-ד לעיל. לענין סעיף זה היום הקובע הוא יום הלידה. לענין הורה מיועד יום קבלת הילד למשמורת ההורה המיועד.

ט. תקופת הלידה וההורות של הורה במשפחת אומנה, אשר קיבל לביתו ילד שמלאו לו שלוש שנים לפחות, היא חמישה שבועות מיום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת האומנה.

י. להלן טבלה המפרטת זכויות עובדת בחופשת לידה בגין התקופה בעדה מקבלת העובדת דמי לידה מביטוח לאומי לבין חופשת לידה בעדה לא משתלמת גמלה מביטוח לאומי (בהנחה שהעובדת זכאית לחופשת לידה 26 שבועות, מתוכם 15 בתשלום גמלה) **תחולה מיום 1.8.2019**

<u>חופשת לידה בעדה</u> <u>מתקבלת גמלת לידה (15</u> <u>שבועות)</u>	<u>חופשת לידה בעדה לא</u> <u>מתקבלת גמלה (16-26</u> <u>שבועות)</u>	<u>חופשת לידה מעבר ל-26</u> <u>שבועות- תוגדר כחל"ת</u>	
זכאית לצבירה	זכאית לצבירה	לא זכאית לצבירה	ותק
זכאית לצבירה	זכאית לצבירה	לא זכאית לצבירה	צבירת חופשה
זכאית לצבירה	זכאית לצבירה	לא זכאית לצבירה	צבירת מחלה
זכאית להכרה בותק להבראה בגין התקופה וגם לתשלום דמי הבראה בגין התקופה	זכאית להכרה בותק להבראה בגין התקופה אבל לא זכאית לתשלום דמי הבראה בגין התקופה	אין זכאות להכרה בותק ואין זכאות לתשלום	הבראה
זכאית לתשלום ביגוד בגין התקופה	לא זכאית לתשלום ביגוד בגין התקופה	אין זכאות להכרה בותק ואין זכאות לתשלום	ביגוד

תשלום סוציאליות (פנסיה וגמל) ותק לפיצויים	יש זכאות יש זכאות	אין זכאות יש זכאות	אין זכאות אין זכאות
חופשת קיץ לעובדת הוראה	זכאית לחישוב חופשת קיץ בגין התקופה	לא זכאית לחישוב חופשת קיץ בגין התקופה	אין זכאות להכרה בותק ואין זכאות לתשלום

5.16.11 הארכת חופשת לידה במקרה של אשפוז הילד

תיקון 50 לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאשפוז, תוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאלה: 1. להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, אך לא ביותר מ-20 שבועות; גם אם תקופת האשפוז של הילד אשר ילדה אינה רצופה. 2. לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכופ לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה. הזכאות להארכת חופשת הלידה במקרה של אשפוז האם, לתקופה העולה על שבועיים, או אשפוז הילד, לתקופה העולה על שבועיים, היא מצטברת, ובלבד שכל הארכות לא יעלו יחד על 20 שבועות.

תוקפו של התיקון מיום 9.12.2013

עובדת שהארכה את חופשת הלידה כמפורט לעיל, זכאית לקבל דמי לידה עבור תקופת ההארכה כמפורט לעיל.

5.16.12 היעדרות אחרי חופשת לידה בשכר

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה עד תום 12 חודש מיום הלידה, דין היעדרות לפי פסקה זו, כדין היעדרות לרגל חופשה ללא שכר. על העובדת להודיע להנהלת הרשות שבדעתה להיעדר בחופשה ללא שכר לפי פסקה זו, תוך ציון משך החופשה. על העובדת להודיע חודש ימים מראש על שובה לעבודה.

5.16.13 פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה סעיף 9(ג')-(1)-(2) תיקון מיום 15.2.07

חל איסור על פיטורי עובדת לאחר תום חופשת לידה או לאחר היותה במצב רפואי המחייב היעדרות במשך 60 יום נוספים מתום התקופות הנ"ל. פיטורים במועדים אלו יכולים להתבצע עפ"י התיקון לחוק סעיף 9 ג' ורק בהיתר שר העבודה והרווחה. כמו כן לא ניתן לפטר או לתת הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד או עובדת שיצא/ה לחופשה ללא תשלום, לאחר חופשת לידה, במשך 60 יום מתום תקופת ההיעדרות, אלא בהיתר שר העבודה והרווחה.

5.16.14 הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות

1. החל מיום 1.4.04 חייב מעביד לשלם את התשלומים להבטחת פנסיה ולקרן השתלמות גם לעובדת הזכאית לקבל מהמוסד לביטוח גמלת שמירת הריץ וזאת בנוסף לחובה הקיימת לשלם את התשלומים להבטחת פנסיה ולקרן השתלמות בתקופה שהעובדת מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. 2. החובה לשלם להבטחת פנסיה ולקרן השתלמות לעובדת המקבלת גמלת שמירת הריץ, חלה במקרה שהעובדת עבדה אצל העביד לפחות ששה חודשים בתכופ לפני כניסתה להריון. 3. החובה לשלם להבטחת פנסיה ולקרן השתלמות בתקופה שהעובדת מקבלת דמי לידה מותנית בנוסף למפורט בסעיף 2 לעיל, גם בכך שהתקיימו יחסי עובד-מעביד בין המעביד והעובדת בכל בתקופת ההריון. 4. תנאי נוסף לביצוע התשלומים הנ"ל הוא שהעובדת תשלם את חלקה בתשלום ותמציא על כך אישור למעביד. 5. עובדת המקבלת דמי לידה, חייבת לשלם את חלקה בתשלום, לא יאוחר מ-60 ימים מתום חופשת הלידה. 6. לא שילמה העובדת את חלקה במועד, לא חייב המעביד לשלם את חלקו. 7. התשלומים להבטחת פנסיה ולקרן השתלמות הם על בסיס שכר העובדת, כאילו עבדה בתקופה שבה היא מקבלת גמלת שמירת הריץ או דמי לידה, לפי העניין. 8. יש לנסות, ככל הניתן, מהשכר האחרון לפני היציאה לחופשת לידה את התשלומים לקופת הגמל עבור חודשיים של חופשת הלידה (בנוסף על הניכוי בעד החודש שבעדו משולם השכר). ואת יתרת התשלומים החלים על העובדת – ישלמו העובד/ת באמצעות מקדמות על חשבון שכר עבודה שישלם המעביד לצורך זה. המעביד משלם את התשלומים החלים עליו, בכל חודש, במהלך התקופה שבעדה זכאית/ת העובד/ת לדמי הלידה.

5.16.15 היעדרות מהעבודה של הורה מיועד עקב היריון ולידה של אם נושאת מכוח חוק הסכם לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) - התשנ"ו 1996.

"אם נושאת" - אישה הנשאת היריון עבור הורים מיועדים;

"הורה מיועד" - עובדת או עובד המקבלים למשמורת ילד, כהורים מיועדים, לפי הוראות סעיף 10 לחוק הסכם לנשיאת עוברים.

הורה מיועד כאמור, זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות בפועל, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון או לידה של אם נושאת, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. הוראות אלו יחולו רק על אחד משני ההורים לפי בחירתם.

א. הורה מיועד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, ימסור למנהל משאבי אנוש, הצהרה חתומה בידו.

ב. להודעה כאמור יצרף ההורה המיועד אישור מאת הרופא המטפל באם הנושאת בדבר טיפולים או בדיקות שלה הקשורים להיריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של האם הנושאת ומועדה, לפי העניין.

ג. כל עוד לא מסר ההורה המיועד את המסמכים האמורים בסעיפים 1 ו-2 לעיל לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף 1 לפי החוק;

ד. היעדרות של הורה מיועד מן העבודה תיראה כהיעדרות מזכה בחוק, אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:

1. ליווי האם הנושאת לטיפולים או בדיקות בקשר להיריון, שכרוך בהם סיכון לחי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה.

2. ליווי האם הנושאת לטיפולים או בדיקות כאמור בסעיף 1 לעיל אף כשלא כרוך בהם סיכון לחי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה האם הנושאת בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור.

3. נוכחות בלידה - לעניין זה "לידה" מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

(חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ס' 9ה)

5.16.16 תקופת היעדרות של הורה מאמץ

1. הורה מאמץ רשאי להיעדר מעבודתו לצורך נסיעות למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי,

ובלבד שעמותה מוכרת אישרה בכתב, לגבי כל אחת מהנסיעות כאמור, כי היא דרושה למטרת האימוץ הבין-ארצי.

2. תקופת היעדרות מהעבודה לפי סעיף 1 לעיל, יהיו בהתאם לאמור בכל אחד מהאישורים

האמורים באותו סעיף, ובלבד שתקופת היעדרות המצטברת לא תעלה על 45 ימים לאותו

הליך אימוץ.

3. לא יהיה תוקף לזכאות לפי סעיף זה, אלא אם כן העובדת או העובד הודיעו על מימושה בדרך, במועד ולמי שקבע שר הכלכלה בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים.

4. היעדרו של הורה מאמץ מעבודתו לפי סעיף זה, דינו כדין חופשה בלא תשלום, וזמן היעדרו לא יבוא במניין לגבי הזכויות התלויות בוותק.

(חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ס' 9ד(ב)(3))

5.17 עבודות חוץ

5.17.1 איסור עבודות חוץ

(א) בסעיף זה "עבודת חוץ" כל עסק או עבודה מחוץ לשירות המועצה למעט - (1) עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס. (2) עבודה מדעית,

אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה. (3) השקעות הון וקבלת חושים ממנה, שאין עמה עבודה או עיסוק.

(ב) עובד המועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה (בסעיף זה "עובד מועצה") לא יעסוק ולא ישתתף בעקיפין או במישרין בעבודת חוץ; אולם, ראשי ראש הרשות באישור המועצה להתיר לעובד רשות מקומית לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס, והמועצה רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.

(ג) אין רשות מקומית רשאית להתיר לעובד לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה - אלא אם -

(1) היא לטובת הכלל. (2) אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד הרשות. (3) אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד הרשות.

(4) אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או ענייני עם הרשות. (5) העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, ראשי עובד רשות באישור ראש הרשות, לעסוק בעבודה מדעית, אומנותית או ספרותית מחוץ לרשות הרשות גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.

5.18 חופשה ללא תשלום

5.18.1 חופשה ללא תשלום

(א) לא תאושר בקשה לחופשה ללא תשלום אם יביא אישור הבקשה את העובד להתנגשות אינטרסים עם תפקידיו או עם עבודתו המקומית.

(ב) ניתן לאשר חופשה ללא תשלום לעובד על-פי בקשתו שתוגש 30 יום לפני התאריך המבוקש במקרים, בנסיבות ולמטרות הבאות: (1) השתלמות מקצועית, לרבות התמחות במשפטים או בראיית חשבון; (2) רכישה או השלמה של השכלה הדרושה או הרצויה למילוי תפקידו של העובד; (3) טיפול רפואי לעובד או לבן משפחה, לרבות עזרה בעסק של בן משפחה חולה; (4) שליחות בחו"ל מטעם משרד ממשלתי או מטעם מוסד ציבורי; (5) הצטרפות לבן זוג היוצא בשליחות לחו"ל מטעם משרד ממשלתי או מטעם מוסד ציבורי; (6) עבודה במוסד ציבורי שהעובד מועמד לעבור אליו; (7) עבודה במוסד ציבורי שיש לרשות המקומית עניין בה; (8) ניסיון של עובד להיקלט בעבודה מחוץ לרשות המקומית לאחר שהתעוררו קשיים בהמשך העסקתו ברשות המקומית; (9) נסיעת ביקור לחו"ל; (10) במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י ראש הרשות המקומית. (ג) ניתן לאשר חופשה ללא תשלום לאחר בדיקת פרטי העבודה שבה מתכוון העובד לעסוק

5.18.2 חופשה ללא תשלום

גימלת שאירים מתן אישור לחל"ת לעובד שהשלים 3 שנות שירות הנשאות זכות לגימלאות, יותנה בהתחייבות לשלם תשלומים חודשיים של 5% מהמשכורת שהיו מגיעות לו אלמלא נעדר, המיועדים לכיסוי גימלת שאירים במקרה הצורך. מוסמך לאשר חל"ת, ראשי לפטור עובד מתשלום 5% כאמור לעיל אם שוכנע שהעובד אינו עתיד להשתכר בעת החופשה ללא משכורת וכן עובד אשר לפני יציאתו לחופשה ללא משכורת, השלים 35 שנות שירות מלאות.

5.18.3 הזכויות והחובות של עובד היוצא לחופשה ללא תשלום

הזכויות והחובות של העובד היוצא לחופשה ללא תשלום הן: (א) תישמר לו משרתו או משרה אחרת המתאימה לו לפי המלצת מנהל היחידה בה הוא עובד ובאישור הממונה על ענייני העובדים, שדירוגה בדרגת משרתו של העובד, עד למועד תום חופשתו (קיימת אפשרות לאייש את המשרה בזמן שהעובד בחופשה ללא תשלום ע"י עובד אחר, וזאת באישור הממונה על ענייני עובדים) וכל זאת בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) להלן. (ב) יצא העובד לחופשה ללא תשלום לתקופה העולה על חצי שנה, אין חובה על הרשות המקומית להחזיר את העובד לתפקיד אותו עזב, אלא לשבצו בתפקיד מקביל. (ג) יצא עובד לחופשה ללא תשלום לתקופה כל שהיא, אין חובה על הרשות המקומית להחזירו לעבודה לפני תום אותה תקופה שאושרה לו כחופשה ללא תשלום. (ד) אם יחזור עובד לעבודה בתום החופשה ללא תשלום, תשמרנה לו כל זכויותיו הנבעות מתקופת שירותו עד יום צאתו לחופשה ללא תשלום. (ה) שילם העובד, או המוסד בו מועסק העובד בתקופת החופשה ללא תשלום, 18.5% מהמשכורות, שהיו מגיעות לעובד אילו לא נעדר, תובא תקופת החופשה ללא תשלום בחשבון לצרכי גימלאות. אין לאש- לעובד שטרם השלים 3 שנות שירות הנשאות זכות לגימלאות, תשלום של 18.5% לשם רכישת זכויות לגימלה, אף אם ביקש זאת. (ו) תקופת החופשה ללא תשלום אינה נחשבת כתקופת שירות של העובד לענין זכויותיו של העובד הקשורות בוותק, בשירות, או בדרגה. (ז) במשך החופשה ללא תשלום אין העובד זכאי לזכויות המוענקות לעובדים למכסת מחלה, למכסת חופשת מנוחה, לחופשת לידה, לחופשת אבל, לקצבת נסיעה, לספרות מקצועית, לביגוד, לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, יש להביא בחשבון עד 14 יום לשנת עבודה בהם יצא העובד לחופשה ופגרה שלא בשכר לצורך חישוב התקופה המזכה בפיצויי פיטורים. (ח) על העובד לדאוג בעוד מועד לסידורים הדרושים כדי להבטיח את שובו למשרתו מיד בסיום החופשה ללא תשלום. (ט) אי שובו של העובד לעבודה בסיום

החופשה ללא תשלום, תיחשב כהעדרות ללא סיבה. (י) עובד היוצא לחופשה ללא תשלום לתקופה העולה על 30 יום יחזיר את הציוד האישי המצוי ברשותו. עובד האחראי על ציוד יחידתי יעבירו לאחריות עובד אחר ביחידה, לפי קביעת מנהל היחידה.

5.18.4 הגבלות באישור חופשה ללא תשלום

לא תאושר חופשה ללא תשלום אלא בהגבלות הבאות: (א) בהמלצת מנהל היחידה כאשר עבודתו של המבקש תבוצע באופן תקין, בעת העדרו. (ב) לתקופה שלא תהיה ארוכה מהתקופה שבה שירת העובד עד תאריך תחילת החופשה ובכפוף לאמור להלן; (ג) לעובד בדרגה 4 בדירוג עובדי מינהל ושירותים או בדרגה גבוהה ממנה (ובדרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים) לא תאושר חופשה ללא תשלום לתקופה ארוכה מ-2 שנים. (ד) חופשה ללא תשלום לא תאושר לתקופה כזאת שבעקבותיה יהיה האורך הכולל של החופשות שאושרו לעובד מתחילת שירותו יותר מ-3 שנים.

5.18.5 אישור חופשה ללא תשלום

ראש הרשות המקומית, או מי שהוא הסמיך לכך - רשאי לאשר חופשה ללא תשלום כאמור.

5.18.6 הפסקת החופשה ללא תשלום בעקבות שינוי מטרתה

שונתה מטרת החופשה, לאחר צאת העובד לחופשה ועיסוקו החדש אינו תואם את הכללים שנקבעו לעיל, תופסק החופשה של העובד בהודעה מוקדמת של 30 יום.

5.18.7 פיצויים לאחר חופשה ללא תשלום

“לעניין חישוב פיצויי פיטורין לעובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר האחרון: (1) בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד. (2) בכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום ובצירוף תוספת יוקר המחיה על השכר האמור בשעור שהיה מתווסף לשכרו האמור אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.”

5.18.8 יציאת עובדים סטוטוריים לחל"ת

בהמשך להנחיות משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל 6/2007 מיום 5 ביולי 2007, סוכם עם נציגי משרד הפנים, לאשר חל"ת לעובדים סטוטוריים ע"י הכללים שבפרק 33.423 בתקש"ר ולמעט: 1. במקרה של חל"ת לצורך התמחות במשפטים או בראיית חשבון מעל 3 חודשים. 2. במקרה של נסיעה פרטית לחו"ל מעל 3 חודשים. 3. עבודה במוסד ציבורי שיש למדינה עניין בה או שהעובד מועמד לעבור אליו. 4. לא תאושר יציאה לחל"ת לצורך עבודה פרטית במשרד ממשלתי כלשהו בכל צורת העסקה או בתקשורת שהיא. במקרים שחורגים מהאמור לעיל ו/או קיימת בקשה של עובד סטוטורי לצאת לחל"ת מעל התקופה המנויה, יש לפנות למרכז השלטון המקומי, היחידה לשכר והסכמי עבודה, לצורך אישור. התשובה תינתן לאחר היוועצות עם משרד הפנים.

5.19 החתמת שעון נוכחות

בהמשך לסעיף 66.1 בחוקת העבודה ובהתאם להנחיות הממונה על השכר: — על גופים מתוקצבים ונתמכים (להלן: "גוף" או "גופים") חל סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן: "חוק יסודות התקציב"). סעיף חוק זה קובע כי גוף לא יסכים על שינויים בשכר בתנאי פרישה או בגמלאות או על הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה, אלא בהתאם למוסכם או למונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר. — ביום 28.4.89 נחתם בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי, אשר קבע את הנהגת שעון הנוכחות לגבי עובדי מדינה בדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות. — הנהגת שעון נוכחות במקום עבודה קשורה קש- ישיר לשכר הניתן בגין עבודה, הואיל ועל פי דיווחי נוכחות בזמן עבודה משולם שכר של העובד. הואיל ובשירות המדינה מונהג שעון נוכחות, והואיל ועל הגופים להנהיג שכר בהתאם לנהוג או למוסכם במדינה, הריני להודיעכם כי יש להקפיד על הנהגת שעון נוכחות בגופים המתוקצבים והנתמכים בשירות הציבורי.